

Aula 14

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Constitucional*

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos

21 de Outubro de 2025

Índice

1) Noções Básicas sobre o Controle de Constitucionalidade	3
2) Histórico do Controle de Constitucionalidade no Brasil	5
3) Espécies de Inconstitucionalidade	7
4) Sistemas de Controle de Constitucionalidade	11
5) Momentos de Controle - Controle Preventivo	13
6) Momentos de Controle - Controle Repressivo	15
7) Vias de Controle Judicial	17
8) Técnicas de Decisão	19
9) Controle de Constitucionalidade Difuso	21
10) Controle de Constitucionalidade Concentrado - Noções Gerais	30
11) Controle de Constitucionalidade Concentrado - Ação Direta de Inconstitucionalidade	31
12) Controle de Constitucionalidade Concentrado - Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão	42
13) Controle de Constitucionalidade Concentrado - Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva	45
14) Controle de Constitucionalidade Concentrado - Ação Declaratória de Constitucionalidade	47
15) Controle de Constitucionalidade Concentrado - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental	50
16) Controle Abstrato de Constitucionalidade do Direito Estadual e Municipal	54
17) Questões Comentadas - Controle de Constitucionalidade - FCC	57
18) Lista de Questões - Controle de Constitucionalidade - FCC	80



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Conceito de Controle de Constitucionalidade

Na concepção de Hans Kelsen, o ordenamento jurídico é composto de normas que estão escalonadas em **diferentes níveis hierárquicos**, sendo que as normas inferiores retiram seu **fundamento de validade** das normas superiores. A partir dessa visão, surge o **princípio da supremacia da Constituição**, segundo o qual todas as normas do sistema jurídico devem ser **compatíveis** com o texto constitucional para terem validade.

A aferição **da validade das normas** face à Constituição se dá por meio do **controle de constitucionalidade**. A partir desse controle, as normas são consideradas inconstitucionais / inválidas (quando em desacordo com a Carta Magna) ou constitucionais / válidas (quando compatíveis com a Constituição).

No Brasil, a doutrina majoritária adotou a **"teoria da nulidade"** ao tratar dos efeitos das leis ou atos normativos declarados inconstitucionais. Segundo essa teoria, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei **afeta o plano da validade**, o que significa que a **lei declarada inconstitucional é nula desde o seu nascimento** (ela já "nasceu morta").

Por ter nascido morta, a lei inconstitucional nunca chegou a produzir efeitos, pois não se tornou eficaz. É por isso que, em regra, a declaração de inconstitucionalidade opera **efeitos retroativos** ("ex tunc"). Observe que, para a "teoria da nulidade", a decisão que declara a inconstitucionalidade tem **natureza declaratória**, ou seja, reconhece uma inconstitucionalidade existente desde a origem.

Entretanto, com o passar dos anos, a jurisprudência e o próprio arcabouço normativo **evoluíram para mitigar (flexibilizar) o princípio da nulidade**. Hoje, existe a **possibilidade** de o STF, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei, **modular os efeitos da decisão** por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.

Essa técnica permite que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia apenas a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Mais à frente, estudaremos isso tudo em detalhes! Por enquanto, é importante que você saiba apenas que a "teoria da nulidade" foi flexibilizada no direito brasileiro.

Pressupostos

Segundo a doutrina, são pressupostos do controle de constitucionalidade: i) existência de uma **Constituição escrita e rígida** e; ii) existência de um **mecanismo de fiscalização das leis**, com previsão de, pelo menos, um órgão com competência para o exercício da atividade de controle.

As **constituições rígidas** são aquelas que somente podem ser alteradas por **procedimento mais dificultoso** do que o de elaboração das leis ordinárias. Da rigidez, **decorre o princípio da supremacia formal** da Constituição, eis que o legislador ordinário não poderá alterá-la por simples ato infraconstitucional (cujo procedimento de elaboração é mais simples).

Para que essa relação fique mais clara, basta pensarmos em um Estado que adote uma constituição flexível. Ora, nesse Estado, qualquer lei que for editada terá potencial para modificar



a Constituição; não há, portanto, que se falar na existência de controle de constitucionalidade em um sistema de constituição flexível. A rigidez constitucional é, assim, um **pressuposto para a existência do controle de constitucionalidade**.

Logo, nos países de **Constituição escrita e rígida**, por vigorar o princípio da supremacia formal da Constituição, todas as demais espécies normativas devem ser compatíveis com as normas elaboradas pelo Poder Constituinte, tanto do ponto de vista formal (procedimental), quanto material (conteúdo). Isso porque, como consequência da rigidez constitucional, as normas constitucionais são hierarquicamente superiores às demais.

INDO MAIS FUNDO!



A doutrina reconhece que, **excepcionalmente**, é possível que exista **controle de constitucionalidade em Estados que adotam uma Constituição flexível**, desde que haja vício formal na elaboração da norma. Por exemplo, uma lei que é elaborada com desrespeito ao processo legislativo.

De nada adianta, todavia, reconhecer-se a supremacia formal da Constituição sem que exista um **mecanismo de fiscalização** da compatibilidade vertical das normas. Segundo o Prof. Gilmar Mendes, a Constituição que **não possuir uma garantia para anulação** de atos inconstitucionais **deixaria mesmo de ser obrigatória**.¹ Sua força normativa restaria completamente prejudicada e ela não passaria de mera declaração de vontade do Poder Constituinte. Nesse sentido, a existência de um mecanismo de fiscalização da constitucionalidade das leis garante a supremacia da Constituição.

O Poder Constituinte Originário deve **definir quais serão os órgãos** competentes para decidir acerca da ocorrência ou não de ofensa à Constituição e o processo pelo qual tal decisão será formalizada. O órgão competente para exercer o controle de constitucionalidade pode exercer tanto **função jurisdicional** quanto **função política**. No primeiro caso, integrará a estrutura do Poder Judiciário; no segundo, integrará a estrutura de outro Poder. No Brasil, **compete ao Judiciário** exercer o controle de constitucionalidade das leis, embora haja a possibilidade de os **demais Poderes, em situações excepcionais**, também realizarem esse controle.

¹ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, COELHO, Inocência Mártires. *Curso de Direito Constitucional*, 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 1057.

HISTÓRICO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL

Para finalizar o estudo do controle de constitucionalidade, vamos agora apresentar o **histórico de sua evolução no Brasil**. Deixamos esse assunto para o final porque só agora você tem condições de compreendê-lo em sua integralidade.

A **Constituição de 1824 não adotou nenhum sistema** de controle da constitucionalidade dos atos ou omissões do Poder Público. Existia, nessa Constituição, a figura do Poder Moderador (que estava nas mãos do Imperador), responsável pela independência, equilíbrio e harmonia entre os Poderes. Vigorava, ainda, o dogma da soberania do Parlamento (só o Legislativo é que poderia determinar o conteúdo da lei). Esses fatores, somados, inviabilizavam a existência de qualquer ambiente propício à existência de um controle de constitucionalidade.

Por influência norte-americana, a **Constituição de 1891** (primeira Constituição da República) previu o controle judicial de constitucionalidade das leis na **via incidental (controle difuso)**. Não havia, entretanto, a previsão de um modo de se conferir eficácia "erga omnes" às decisões, o que gerava um estado de insegurança jurídica e uma multiplicação das demandas judiciais.

A **Constituição de 1934** continuou prevendo o controle difuso de constitucionalidade, mas resolveu um problema do sistema anterior, ao conferir **competência ao Senado Federal para suspender**, em caráter geral (efeitos "erga omnes"), a execução da norma declarada inconstitucional pelo STF. Além disso, outras importantes previsões dessa constituição foram:

- a) Criação da **cláusula de reserva de plenário** nos tribunais: a inconstitucionalidade somente poderia ser declarada, nestes, pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
- b) Criação da chamada **representação interventiva** (atualmente chamada ação direta de inconstitucionalidade interventiva), de iniciativa do Procurador-Geral da República e sujeita à competência do STF.

A **Constituição de 1937**, outorgada pelo Presidente Getúlio Vargas, teve índole autoritária, caracterizando-se pela concentração de poder nas mãos do Poder Executivo. Em matéria de controle de constitucionalidade, também se notou um **enfraquecimento da supremacia do Poder Judiciário**.

Nesse sentido, o Poder Executivo passou a ter influência maior na realização do controle de constitucionalidade. Foi mantido o controle difuso, mas o Presidente da República ganhou competência para **submeter a declaração de inconstitucionalidade ao Poder Legislativo**, que, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros de cada Casa Legislativa, **poderia torná-la sem efeito**.

A **Constituição de 1946** representou a recuperação da democracia, restituindo ao Poder Judiciário a sua supremacia em matéria de controle de constitucionalidade. Manteve-se o **controle difuso-incidental** e remodelou-se a representação de inconstitucionalidade interventiva.

Sob a égide dessa Constituição, foi promulgada a **EC nº 16/65**, que estabeleceu o **controle concentrado-abstrato** de constitucionalidade dos atos normativos federais ou estaduais. Nesse sentido, foi criada a **representação genérica de constitucionalidade** (atualmente chamada ADI), cuja legitimidade ativa era apenas do Procurador-Geral da República. Portanto, a partir dessa



emenda constitucional, passam a coexistir no Brasil o controle difuso-incidental (ainda predominante) e o controle concentrado-abstrato.

A **Constituição de 1967/1969** manteve o sistema de controle de constitucionalidade instituído pelas Constituições anteriores, mas trouxe algumas modificações a partir da EC nº 07/1977. A primeira delas foi a criação da **representação para fins de interpretação de lei ou ato normativo** federal ou estadual a ser julgada pelo STF, que foi posteriormente extinta pela CF/88. A segunda foi a previsão de **concessão de medida cautelar** a ser pedida nas representações genéricas de inconstitucionalidade.

A **Constituição de 1988** aperfeiçoou, em larga medida, o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, **fortalecendo o controle concentrado-abstrato**. As grandes novidades por ela trazidas foram as seguintes:

- a) **Ampliação do rol de legitimados** a ingressar com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante o STF. Até então, o Procurador-Geral da República tinha exclusividade na propositura dessa ação.
- b) Criação da **Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão** (ADO) e da **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental** (ADPF), ambas ações do controle abstrato de constitucionalidade.

TOME NOTA!



Após a promulgação da CF/88, **duas novas emendas constitucionais** trouxeram novidades ao sistema de controle de constitucionalidade no Brasil:

- a) A **EC nº 03/93** criou a **Ação Declaratória de Constitucionalidade** (ADC), o que deu ainda mais força ao controle abstrato.
- b) A **EC nº 45/2004** (Reforma do Judiciário) tratou de diversos temas relacionados ao controle de constitucionalidade:
 - Criação da **Súmula Vinculante**.
 - **Ampliação do rol de legitimados** a ajuizar uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC). Os legitimados a ingressar com ADC passaram a ser os mesmos legitimados da ADI.
 - Passou-se a exigir que fosse demonstrada a **repercussão geral** como requisito para a apresentação de recurso extraordinário ao STF.



ESPÉCIES DE INCONSTITUCIONALIDADE

A doutrina busca classificar, segundo diferentes critérios, as variadas formas de manifestação de inconstitucionalidade:

a) Inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão:

Na inconstitucionalidade por **ação**, o desrespeito à Constituição resulta de uma **conduta positiva** de um órgão estatal. Exemplo: edição de uma lei contrária à Constituição.

Na inconstitucionalidade por **omissão**, por sua vez, verifica-se a **inércia** do legislador frente a um dispositivo constitucional carente de regulamentação por lei. Ocorre quando o legislador permanece omissor diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, obstando o exercício de direito. Exemplo: o art. 37, VII, CF/88 exige que seja editada lei dispondo sobre o direito de greve dos servidores públicos. Como até hoje essa lei não foi elaborada, estamos diante de uma inconstitucionalidade por omissão.

b) Inconstitucionalidade material x Inconstitucionalidade formal x Vício de decoro:

A inconstitucionalidade **material** (ou nomoestática) ocorre quando o **conteúdo da lei contraria a Constituição**. Nesse caso, a lei é considerada inválida mesmo que tenha obedecido fielmente ao processo legislativo preconizado pela Carta Magna, uma vez que seu **conteúdo** é contrário à Constituição.

Também há inconstitucionalidade material quando ocorre **excesso do poder legislativo**, ou seja, quando a lei editada não é compatível com os **fins constitucionalmente previstos** (desvio de poder) ou **viola o princípio da proporcionalidade**.

A inconstitucionalidade **formal** (ou nomodinâmica), por sua vez, caracteriza-se pelo **desrespeito ao processo de elaboração da norma**, preconizado pela Constituição. Pode ser de **três tipos**:

1) **Inconstitucionalidade formal orgânica**: decorre da **inobservância da competência legislativa** para a elaboração do ato. Exemplo: lei municipal que trata de direito penal será inconstitucional, por ser essa matéria de competência privativa da União (art. 22, I, CF/88).

2) **Inconstitucionalidade formal propriamente dita**: decorre da **inobservância do processo legislativo**, seja na fase de iniciativa ou nas demais.

Se o vício ocorrer na **fase de iniciativa**, ter-se-á o chamado **vício formal subjetivo**. Por outro lado, caso esse vício se dê nas **demais fases** do processo legislativo, ter-se-á o **vício formal objetivo**.

3) **Inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo**: decorre da **inobservância de pressupostos essenciais** para a edição de atos legislativos. Por exemplo, as medidas provisórias, para serem editadas, deverão atender aos requisitos de urgência e relevância (art. 62, caput, CF). Caso esses requisitos não sejam atendidos, haverá inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo.

c) Inconstitucionalidade Total e Parcial:



A **inconstitucionalidade total** fica caracterizada quando o ato normativo for considerado, **em sua totalidade**, incompatível com a Constituição. Nesse caso, todo o conteúdo da norma padecerá de vício. A **inconstitucionalidade parcial**, por sua vez, ocorrerá quando **apenas parte** do ato normativo for considerada inválida.

Em regra, um **vício formal gera a inconstitucionalidade total** do ato normativo. A doutrina considera, todavia, que existe a **possibilidade** (excepcional) de um **vício formal acarretar a inconstitucionalidade parcial** de um ato normativo. É o caso, por exemplo, da edição de uma lei ordinária que, apenas em um de seus artigos, trate de matéria reservada à lei complementar. Essa lei padece de inconstitucionalidade parcial, pois apenas o artigo que trata de matéria reservada à lei complementar é inconstitucional.

No Brasil, o Poder Judiciário pode **declarar a inconstitucionalidade parcial de fração de artigo, parágrafo, inciso, alínea ou até mesmo sobre uma única palavra ou expressão** do ato normativo. Trata-se do chamado **princípio da parcellaridade**. Cabe destacar, todavia, que a declaração de inconstitucionalidade **não pode modificar o sentido e o alcance da lei**, sob pena de **ofensa à separação dos Poderes**. Em outras palavras, a declaração de inconstitucionalidade parcial não pode subverter por completo o sentido da norma.¹

d) Inconstitucionalidade Direta e Indireta:

Antes de explicarmos o que é a inconstitucionalidade direta e a inconstitucionalidade indireta, é preciso relembrarmos a diferença entre atos normativos primários e secundários.

Os **atos normativos primários** são aqueles que retiram seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Como exemplo, podemos apontar as leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias e decretos legislativos. Os **atos normativos secundários**, por sua vez, não retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição, mas sim dos atos normativos primários. São os atos infralegais, como, por exemplo, os decretos executivos, que têm como função regulamentar as leis.

Quando um **ato normativo primário violar a Constituição**, estaremos diante de uma **inconstitucionalidade direta**. Nesse caso, há uma frontal incompatibilidade da norma com o texto da Constituição. A aferição de validade da norma é realizada comparando-a **diretamente** com o texto constitucional.

Por outro lado, quando um **ato normativo secundário** (como, por exemplo, um decreto) **violar a Constituição**, estaremos diante de uma **inconstitucionalidade indireta** (reflexa). Isso porque os atos normativos secundários não retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição.

Para o STF, **só existe a inconstitucionalidade direta**, ou seja, a desconformidade de norma primária com a Constituição. A inconstitucionalidade indireta **é considerada mera ilegalidade**. Isso porque a **norma secundária tem sua validade aferida a partir da norma primária**, e não da Constituição.

Há que se mencionar também a existência da chamada **inconstitucionalidade “por arrastamento”** (derivada, consequencial ou “por atração”), considerada por alguns autores uma espécie de inconstitucionalidade indireta.

¹ MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*, Ed. Juspodium, Salvador: 2013, pp.979.



A **inconstitucionalidade “por arrastamento”** ocorre quando há uma relação de dependência entre, pelo menos, duas normas: uma delas é a principal; as outras, acessórias. Se, em um determinado processo, a **norma principal for declarada inconstitucional**, todas as normas dela dependentes também deverão ser consideradas inconstitucionais. Veja: as normas acessórias sofrerão consequências da declaração de inconstitucionalidade da norma principal. Elas padecerão da inconstitucionalidade “por arrastamento” (ou inconstitucionalidade “por reverberação normativa”).

INDO MAIS FUNDO!



Em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, aplica-se o “**princípio do pedido**”, ou seja, o STF deverá, em regra, examinar a constitucionalidade apenas dos dispositivos que forem objeto de impugnação na exordial (petição inicial).

A inconstitucionalidade “por arrastamento” é uma exceção a esse princípio. O STF poderá declarar a inconstitucionalidade de dispositivos e de atos normativos que **não tenham sido objeto de impugnação pelo autor**, desde que exista uma **relação de dependência** entre eles e a norma atacada.

A inconstitucionalidade por atração pode ser usada tanto na análise de **processos distintos** quanto no âmbito de um **mesmo processo**. Esse segundo caso é o mais comum: na decisão, além de declarar a inconstitucionalidade da norma principal, o STF já enumera quais as outras normas foram por ela “contaminadas”, reconhecendo a invalidade destas “por arrastamento”.²

e) Inconstitucionalidade Originária e Superveniente:

Quando a norma-parâmetro (ou seja, a norma constitucional) é **anterior** à norma objeto da impugnação, estamos diante de uma **inconstitucionalidade originária**. É o que aconteceria, por exemplo, se hoje fosse publicada uma lei que violasse o texto original da CF/88.

Por outro lado, quando a norma-parâmetro é **posterior** à norma objeto da impugnação, tem-se a **inconstitucionalidade superveniente**. É o que ocorreria se hoje fosse promulgada uma emenda constitucional contrária ao texto de uma lei editada em 2005.

FIQUE ATENTO!



² LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*, 15ª edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2011. pp. 283-284.

O STF entende que, no Brasil, **não existe inconstitucionalidade superveniente**. A promulgação de uma nova Constituição ou de uma nova emenda constitucional **revoga as leis que com elas forem incompatíveis**. Por outro lado, as leis compatíveis são recepcionadas pela nova Constituição ou emenda constitucional.

f) Inconstitucionalidade Circunstancial

A inconstitucionalidade circunstancial fica caracterizada quando uma norma, **embora tenha um enunciado normativo válido**, é declarada **inconstitucional** quando confrontada com uma **situação fática específica**. Em outras palavras, o contexto particular de sua aplicação é que a torna inconstitucional.



SISTEMAS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Cada Estado é livre para **definir os órgãos** responsáveis pela realização do controle de constitucionalidade. Nesse sentido, existem **3 (três) tipos** de sistemas de controle:

- a) **Controle judicial (ou jurisdicional)**: Nesse sistema, nascido nos Estados Unidos, é o Poder Judiciário que detém a competência para declarar a inconstitucionalidade das leis.
- b) **Controle político**: o controle de constitucionalidade é realizado por órgão político, desprovido de natureza jurisdicional. Esse modelo é adotado pela França, onde o controle de constitucionalidade é realizado por um Conselho Constitucional.
- c) **Controle misto**: a fiscalização da constitucionalidade de algumas normas cabe ao Poder Judiciário, enquanto a de outras cabe a órgão político.

No Brasil, o sistema de controle é **preponderantemente judicial**. É do Poder Judiciário a competência para controlar a constitucionalidade de leis e atos normativos, mas **há também alguns controles políticos**.

Em relação ao **controle judicial**, Pedro Lenza¹ destaca a existência de dois critérios para o exercício do controle: **critério subjetivo (ou orgânico)** e **critério formal**.

Critério subjetivo (ou orgânico)

Dentro do critério **subjetivo**, há o **sistema difuso** e o **sistema concentrado**.

a) Sistema difuso

Pelo **sistema difuso (ou aberto)**, **qualquer juiz ou tribunal pode realizar controle de constitucionalidade** (observadas as normas de competência de cada órgão jurisdicional). Existe, assim, uma multiplicidade de órgãos responsáveis pela realização do controle de constitucionalidade.

Esse modelo de controle também é chamado de **modelo americano**, pois surgiu nos Estados Unidos, com o caso "*Marbury versus Madison*", no qual se firmou o entendimento de que o Judiciário poderia deixar de aplicar uma lei aos casos concretos quando a considerasse inconstitucional.

b) Sistema concentrado

Já pelo **sistema concentrado (ou reservado)**, o controle de constitucionalidade é de competência de um **único órgão jurisdicional**, ou de um número bastante limitado de órgãos. Assim, a competência para controlar a constitucionalidade das leis estará "concentrada" nas mãos de um (ou poucos) órgãos, normalmente o órgão de cúpula do Poder Judiciário.

Esse modelo de controle é também chamado de **modelo europeu** (ou austríaco), pois teve sua origem na Áustria, por influência de Hans Kelsen. Com base nas ideias desse jurista, a Constituição austríaca de 1920 atribuiu a competência para fiscalizar a constitucionalidade das leis a um Tribunal Constitucional.

¹ LENDA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 278.



Vale pontuar que o Brasil adota o **controle misto**, que se caracteriza pelo fato de o Poder Judiciário atuar tanto de forma **concentrada** (por meio do STF e dos Tribunais de Justiça) quanto de forma **difusa** (por qualquer juiz ou tribunal do país).

Critério formal

Passando-se ao critério **formal**, há dois sistemas para o controle judicial de constitucionalidade: pela **via incidental (ou via de exceção)** ou pela **via principal (em abstrato ou direto)**.

A via **incidental** diz respeito a uma alegação de inconstitucionalidade que, via de regra, **não faz parte do pedido principal da ação judicial**. Eventual inconstitucionalidade presente no caso concreto seria um "incidente", uma exceção.

A via **principal**, por sua vez, procede à análise da constitucionalidade da lei como **objeto principal** e exclusivo da ação judicial. A ação é vocacionada a avaliar a compatibilidade ou não da norma questionada com o parâmetro de controle (a Constituição Federal, por exemplo).



MOMENTOS DE CONTROLE

Quanto ao momento, o controle de constitucionalidade pode ser **preventivo** ou **repressivo**.

Controle preventivo

O **controle preventivo** (ou "*a priori*") fica caracterizado quando a fiscalização de constitucionalidade incide sobre a norma **em fase de elaboração**, ou seja, incide sobre projeto de lei e proposta de emenda constitucional. No Brasil, pode ser de 2 (dois) tipos:

a) **Controle político-preventivo**: É realizado pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, incidindo sobre a norma em fase de elaboração.

O controle preventivo feito pelo **Poder Legislativo** diz respeito ao **trabalho das Comissões de Constituição e Justiça**, que analisam as proposições legislativas quanto à sua constitucionalidade.

Já o controle preventivo do **Poder Executivo** se manifesta através da possibilidade de **veto presidencial** a um projeto de lei em razão de sua inconstitucionalidade. Trata-se do chamado **veto jurídico** a um projeto de lei.

b) **Controle judicial-preventivo**: Pode se concretizar de **2 (duas) maneiras diferentes**, sempre por meio de **mandado de segurança impetrado por parlamentar** no STF:

1) **Projeto de lei que desrespeita o processo legislativo constitucional**.

Observe que nem todos os projetos de lei poderão ser questionados por meio de mandado de segurança, mas apenas aqueles que possuem **vício** decorrente da inobservância de **aspectos formais** do processo legislativo constitucional. Como exemplo, um Deputado Federal poderá impetrar mandado de segurança no STF contra projeto de lei que tenha vício de iniciativa.

2) **PEC que viola cláusula pétrea ou que desrespeita o processo legislativo constitucional**.

O controle preventivo em relação à PEC é **mais amplo** do que em relação a projeto de lei. A PEC poderá ser questionada caso viole cláusula pétrea ou caso desrespeite o processo legislativo constitucional. Desse modo, se houver **inconstitucionalidade material ou formal** na PEC, será cabível mandado de segurança, a ser impetrado por congressista no STF.

Ressalte-se que um cidadão jamais terá tal prerrogativa; a **legitimidade é exclusiva dos parlamentares**. Observação: o mandado de segurança deverá ser impetrado por **parlamentar integrante da Casa Legislativa** na qual a proposta de emenda constitucional ou projeto de lei **estiver tramitando**.

JURISPRUDÊNCIA



O controle de constitucionalidade de emendas constitucionais tem caráter excepcional e exige **inequívoca afronta a alguma cláusula pétrea da Constituição**. Mais excepcional ainda é o controle preventivo de constitucionalidade, visando impedir a própria tramitação de proposta de emenda constitucional. **Salvo hipóteses extremas, não deve o Judiciário impedir a discussão de qualquer matéria no Congresso Nacional** [MS 37.721 AgR, rel. min. Luís Roberto Barroso, j. 26-9-2022, 1ª T, DJE de 29-9-2022].



MOMENTOS DE CONTROLE

Controle Repressivo

O **controle repressivo** (ou "*a posteriori*"), por sua vez, caracteriza-se pela fiscalização de constitucionalidade incidente sobre **norma pronta**, que já integra o ordenamento jurídico.

Também se aplica à realidade brasileira o controle repressivo, que pode ser de 2 (dois) tipos:

a) **Controle político-repressivo**: Em regra, o controle repressivo é realizado pelo Poder Judiciário, que analisa a constitucionalidade de normas já prontas. No entanto, existe a **possibilidade excepcional** de que o **Poder Legislativo e o Poder Executivo realizem o controle repressivo** de constitucionalidade. Isso acontecerá em 3 (três) situações diferentes:

- O art. 49, V, CF/88, estabelece que é competência exclusiva do Congresso Nacional "*sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa*". Esse controle se dá por meio de decreto legislativo expedido pelo Congresso Nacional, que irá sustar uma lei delegada ou um decreto presidencial.
- O art. 62, CF/88 prevê que as **medidas provisórias** serão submetidas à apreciação do Congresso Nacional. Se a medida provisória for **rejeitada** pelo Congresso com **fundamento em inconstitucionalidade**, estaremos diante de um controle político-repressivo.
- Segundo o STF, o Chefe do Poder Executivo pode **deixar de aplicar** uma lei que considere inconstitucional.

É importante pontuar que, em razão da Súmula 347/STF, havia um entendimento de que os Tribunais de Contas, ao exercerem suas atividades, poderiam, **de modo incidental** (em um caso concreto), deixar de aplicar lei que considerasse inconstitucional. A redação da Súmula 347/STF é a seguinte: "*O **Tribunal de Contas**, no exercício de suas atribuições, **pode apreciar a constitucionalidade** das leis e dos atos do Poder Público*".

No entanto, decisões recentes do STF vêm **afastando a possibilidade** de exercício de controle de constitucionalidade com efeitos **erga omnes** e **vinculantes** pelo Tribunal de Contas¹. Conforme consta no acórdão do julgamento do MS 35.410, "*o Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal*".

Diante disso, a Súmula 347 jamais pode ser lida como uma licença para que as Cortes de Contas realizem controle abstrato de constitucionalidade. O entendimento atual é de que a súmula confere aos Tribunais de Contas a possibilidade de afastar (*incidenter tantum*) normas cuja aplicação no caso expressaria um resultado inconstitucional (seja por violação patente a

¹ MS 35410. Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 13.04.2021.



dispositivo da Constituição ou por contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria).

A Súmula 347 mostra-se **compatível** com a ordem constitucional de 1988, desde que se perceba que o tratamento de questões constitucionais por Tribunais de Contas observe “a finalidade de reforçar a normatividade constitucional”: “da Corte de Contas espera-se a postura de cobrar da administração pública a observância da Constituição, mormente mediante a aplicação dos entendimentos exarados pelo Supremo Tribunal Federal em matérias relacionadas ao controle externo”.

b) **Controle judicial-repressivo**: Caberá aos juízes e Tribunais do Poder Judiciário efetuar o controle de constitucionalidade das **normas prontas**, já integrantes do ordenamento jurídico. Por meio do controle judicial-repressivo, fiscaliza-se a validade das leis e atos normativos do Poder Público, avaliando sua conformidade com a Constituição.



VIAS DE CONTROLE

As **vias de ação** são os modos pelos quais uma lei pode ser impugnada perante o Judiciário. São elas a **via incidental** (de defesa ou de exceção) e a **via principal** (abstrata ou de ação direta).

No **controle incidental**, a aferição de constitucionalidade se dá diante de uma lide, um caso concreto em que uma das partes requer a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. A aferição da constitucionalidade **não é o objeto principal do pedido**, mas apenas um **incidente do processo**, um meio para se resolver a lide. Por isso, o controle é chamado incidental ou "*incidenter tantum*".

Como exemplo, imagine que Marcos ingresse com ação junto ao Poder Judiciário com o objetivo de não cumprir uma obrigação prevista na Lei "X", alegando que esta é inconstitucional. Nesse caso, a discussão sobre a constitucionalidade da norma é apenas um **antecedente lógico para a solução do caso concreto**; em outras palavras, é apenas uma **questão prejudicial** da ação. Primeiro, o Poder Judiciário avaliará a constitucionalidade da norma; só depois é que poderá analisar o objeto principal do pedido: se Marcos deverá ou não cumprir a obrigação prevista na Lei "X".

No **controle pela via principal** (abstrata ou de ação direta), a aferição da constitucionalidade é o **pedido principal do autor**, é a razão do processo. O autor requer, nesse caso, que determinada lei tenha sua constitucionalidade aferida a fim de resguardar o ordenamento jurídico. Um exemplo de controle pela via principal seria quando um Governador de Estado ingressa com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) junto ao STF, pleiteando que seja declarada a inconstitucionalidade de uma determinada lei estadual.

A Constituição estabelece um rol de **legitimados** que podem provocar o Judiciário para o exercício do controle pela via principal. Em outras palavras: **apenas algumas pessoas ou instituições é que podem entrar com ações judiciais no controle abstrato**. O art. 103 da CF/88, por exemplo, apresenta aqueles que podem ajuizar ação direta de inconstitucionalidade (ADI) ou ação declaratória de constitucionalidade (ADC).

HORA DE PRATICAR!



Podemos classificar o controle de constitucionalidade, quanto à sua finalidade, em **concreto** ou **abstrato**.

No **controle concreto**, a constitucionalidade de uma norma é aferida no curso de um processo judicial. Pode-se afirmar, nesse sentido, que o controle concreto é **realizado pela via incidental**.



No **controle abstrato**, a aferição da constitucionalidade da norma é o objeto principal da ação. Será feita uma comparação da lei “em tese” (em abstrato) com a Constituição. O controle abstrato é realizado pela via principal.



TÉCNICAS DE DECISÃO

Interpretação conforme à Constituição X Declaração Parcial de nulidade sem redução de texto

A interpretação conforme à Constituição é uma técnica aplicável para a interpretação de normas infraconstitucionais **polissêmicas** (plurissignificativas), isto é, normas que tenham mais de um sentido possível. **Não será cabível**, portanto, a utilização da interpretação conforme à Constituição diante de **normas de sentido unívoco** (um único sentido possível).

O intérprete, ao analisar uma norma, deverá dar-lhe o sentido que a compatibilize com o texto constitucional. Diante de duas ou mais interpretações possíveis, será preferida aquela que for compatível com a Constituição.

O STF já utiliza a “interpretação conforme à Constituição” há bastante tempo. Segundo a doutrina, a interpretação conforme **pode ser de dois tipos**: com ou sem redução do texto.

a) Interpretação conforme com redução do texto:

Nesse caso, a parte viciada é considerada inconstitucional, tendo sua **eficácia suspensa**. Como exemplo, tem-se que na ADI 1.127-8, o STF suspendeu liminarmente a expressão “ou desacato”, presente no art. 7º, § 7º, do Estatuto da OAB.

b) Interpretação conforme sem redução do texto:

Nesse caso, exclui-se ou se atribui à norma um sentido, de modo a torná-la compatível com a Constituição. O intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, censurando uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.

Pode ser concessiva (quando se concede à norma uma interpretação que lhe preserve a constitucionalidade) ou excludente (quando se exclui uma interpretação que poderia torná-la inconstitucional).

Essa visão que apresentamos considera que a declaração parcial de nulidade sem redução de texto seria **espécie do gênero “interpretação conforme à Constituição”**. Estaríamos, de certo modo, equiparando a interpretação conforme a Constituição sem redução de texto e a declaração parcial de nulidade sem redução de texto.

No entanto, é possível apontar que há uma diferença entre as duas, a **dependência do realce** que se quer dar na decisão judicial.

Na **interpretação conforme a Constituição**, é dada ênfase à declaração de **constitucionalidade** de determinado sentido da norma. Já na **declaração parcial de nulidade sem redução de texto**, a ênfase é na declaração de **inconstitucionalidade** de determinadas aplicações da lei.



HORA DE PRATICAR!



(PGE-SP – 2024) A declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto é uma técnica decisória que sempre parte da interpretação conforme a Constituição, para reconhecer a improcedência da ação constitucional, com a fixação de ressalvas expressas sobre a interpretação do conteúdo de determinado dispositivo normativo.

Comentários:

Se houve reconhecimento da inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, é porque a ação constitucional intentada teve procedência, ocasião em que será censurada uma determinada interpretação do texto constitucional não aderente à vontade do legislador constituinte. Questão errada.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO

Noções Gerais

O **controle difuso** é aquele realizado por **qualquer juiz ou Tribunal** do país. É também chamado controle pela via de exceção ou, ainda, controle aberto. Ocorre diante de um **caso concreto**, em que a declaração de inconstitucionalidade se dá de forma incidental ("*incidenter tantum*"), como antecedente lógico ao exame do mérito.

No controle difuso, o objeto da ação (a questão principal) não é a declaração de inconstitucionalidade de uma norma. Essa é apenas uma **questão prejudicial**, que deverá ser resolvida pelo Poder Judiciário previamente ao exame de mérito.

A finalidade principal das partes, nessa modalidade de controle, não é a defesa da ordem constitucional, mas sim a **proteção a direitos subjetivos** cujo exercício está sendo obstaculizado pela norma que (supostamente) viola a Constituição.

Legitimação Ativa

O **controle incidental** de constitucionalidade se dá no curso de **qualquer ação** submetida à análise do Poder Judiciário em que haja um interesse concreto em discussão. Assim, são legitimados ativos (competentes para provocar o Judiciário) todas as **partes do processo** e eventuais **terceiros intervenientes** no processo, bem como o **Ministério Público**, que atua como fiscal da lei ("*custos legis*"). Além disso, o **Poder Judiciário pode**, sem provocação, **declarar de ofício a inconstitucionalidade da lei**, afastando sua aplicação ao caso concreto.

Objeto e Parâmetro de Controle

No ordenamento jurídico brasileiro, **qualquer lei ou ato normativo** (federal, estadual, distrital ou municipal) **pode ser objeto** do controle de constitucionalidade, bem como **qualquer norma constitucional** pode servir como **parâmetro** para esse controle. Mesmo as normas constitucionais revogadas podem assumir esse papel, desde que em vigor no momento da edição do ato cuja constitucionalidade é questionada.

Controle Difuso nos Tribunais

No âmbito do controle difuso, **qualquer juiz ou tribunal** do País é competente para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afastando sua aplicação ao caso concreto.

Quando o controle difuso ocorre em primeira instância, a constitucionalidade da norma é decidida pelo juiz monocrático. Quando **é feito pelos Tribunais**, é necessário que seja obedecida a "**cláusula de reserva de plenário**", nos termos do art. 97, CF/88:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

A cláusula de reserva de plenário busca garantir que uma lei seja declarada inconstitucional somente quando houver vício manifesto, reconhecido por um grande número de julgadores



experientes.¹ Nesse sentido, para que a **declaração de inconstitucionalidade** por tribunal seja válida, é necessário voto favorável da **maioria absoluta dos membros do tribunal** ou da **maioria absoluta dos membros do órgão especial**.

A existência de órgão especial nos tribunais está prevista no art. 93, CF/88, Trata-se de órgão composto por 11 a 25 juizes, que exerce as atribuições administrativas e jurisdicionais que lhes forem delegadas pelo Tribunal Pleno.

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno.

A observância da cláusula de reserva de plenário é **condição de eficácia jurídica** da declaração de inconstitucionalidade. Em razão dela, pode-se dizer que os **órgãos fracionários** (turmas, câmaras e seções) **dos tribunais não podem declarar a inconstitucionalidade** das leis.

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.

Art. 949. Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Uma vez arguida a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, a questão será submetida à apreciação de um órgão fracionário (Turma ou Câmara). Se o **órgão fracionário rejeitar a inconstitucionalidade** (ou seja, declarar a constitucionalidade), o **julgamento irá prosseguir**; por outro lado, se a **inconstitucionalidade for acolhida**, a questão será **submetida ao plenário ou ao órgão especial** (em razão da "cláusula de reserva de plenário", são esses os únicos que podem decidir pela inconstitucionalidade de uma norma).

Essa exigência, entretanto, poderá ser excepcionada caso o **órgão especial, o Plenário do Tribunal ou o Plenário do STF já tenham se pronunciado** sobre a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em questão. Nesse caso, o **órgão fracionário poderá, excepcionalmente, declarar a inconstitucionalidade** da norma, desde que assim já tenham decidido o órgão especial, o Plenário do Tribunal ou o Plenário do STF (CPC, art. 949, parágrafo único).

Em caso de divergência de entendimento entre o Tribunal e o Plenário do STF, deverá **prevalecer o entendimento do Plenário do STF**. Portanto, os **órgãos fracionários** dos Tribunais deverão

¹ RE 190.725-8/ PR. Rel. Min. Celso de Mello.



aplicar o entendimento do Plenário do STF, decidindo pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma.



A cláusula de reserva de plenário não deve ser aplicada para analisar a recepção ou revogação, pela nova Constituição, do direito pré-constitucional.

Ainda sobre a cláusula de reserva de plenário, há que se mencionar a **Súmula Vinculante nº 10**:

Súmula Vinculante nº 10 - Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Veja só que interessante! Pode ser que o órgão fracionário de um tribunal, **ao invés de declarar expressamente a inconstitucionalidade** de lei ou ato normativo, **simplesmente afaste a sua incidência**, no todo ou em parte, do caso em concreto. Segundo a Súmula Vinculante nº 10, mesmo nesse caso será necessária a **observância da cláusula de reserva de plenário**. Do contrário, poderia ficar configurada verdadeira burla a essa regra constitucional: o órgão fracionário deixaria de aplicar a lei, mas não diria que o estava fazendo porque a considerava inconstitucional. Assim, órgão fracionário que afasta a incidência de lei ou ato normativo estará violando a cláusula da reserva de plenário.

Vale destacar que a decisão de órgão fracionário que **afasta a incidência de ato de efeitos concretos**, sem conteúdo normativo, **não viola** a cláusula de reserva de plenário.²

Na jurisprudência do STF, encontramos **outros 2 (dois) casos de mitigação da cláusula de reserva de plenário**, isto é, situações em que ela **não se aplica**. São as seguintes:

- a) **Turmas Recursais dos Juizados Especiais**: As Turmas Recursais são órgãos colegiados, mas não são “tribunais”. Assim como os magistrados de 1ª instância, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais têm competência para, incidentalmente, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
- b) **Turmas do STF**: Há precedente no STF no sentido de se considerar que suas Turmas podem, ao realizar o controle difuso de constitucionalidade, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, sem que haja ofensa à cláusula de reserva de plenário.³



² Rcl 18165 AgR/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, 18.10.2016.

³ RE 361.829, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma. 02.03.2010



(TJ-PR – 2019) Um órgão fracionário de determinado tribunal afastou a incidência de parte de ato normativo do poder público, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do ato.

Nessa situação hipotética, segundo a Constituição Federal de 1988 e o entendimento sumulado do STF, a decisão desse órgão fracionário não violou a cláusula de reserva do plenário, o que ocorreria somente se tivesse sido declarada a inconstitucionalidade do ato normativo.

Comentários:

Órgão fracionário **não pode afastar a incidência**, ainda que em parte, de ato normativo do poder público, uma vez que isso **viola a cláusula de reserva de plenário**. Nesse sentido, dispõe a **Súmula Vinculante nº 10** que "**viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte**". Questão errada.

Efeitos da Decisão

No controle difuso, o questionamento de inconstitucionalidade é feito diante de um **caso concreto**. A declaração de inconstitucionalidade é uma **questão incidental**, prévia à solução de um litígio envolvendo as partes processuais.

Com base nessa lógica, a decisão no controle de constitucionalidade incidental só alcança as partes do processo, ou seja, tem **eficácia "inter partes"**. Além disso, não vincula os demais órgãos do Judiciário e a Administração. Por isso, diz-se que as decisões no controle de constitucionalidade difuso são **não vinculantes**.

Quanto ao **aspecto temporal**, os efeitos da decisão são, em regra, **retroativos ("ex tunc")**, atingindo a relação jurídica motivadora da decisão desde sua origem. Existe a possibilidade, todavia, de que o Supremo Tribunal Federal (STF) realize a **modulação dos efeitos** da decisão. Nesse caso, a Corte poderá, por **decisão de 2/3 dos seus membros**, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, **dar efeitos prospectivos ("ex nunc")** à decisão, ou fixar outro momento para que sua eficácia tenha início.

A **técnica de modulação de efeitos** está prevista no art. 27, da Lei nº 9.868/99, que trata da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e da Ação Declaratória de Constitucionalidade.

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Em que pese a Lei nº 9.868/99 tratar do controle concentrado de constitucionalidade, a jurisprudência do STF e a doutrina reconhecem a possibilidade de **modulação de efeitos também no âmbito do controle difuso**.

Atuação do Senado Federal

No âmbito do controle difuso, as decisões possuem **eficácia "inter partes"** e seus efeitos **não são vinculantes**. Existe, todavia, a possibilidade excepcional de ser **atribuída eficácia geral ("erga omnes")** a uma decisão tomada no âmbito do controle difuso.



Para que isso ocorra, é necessária a **atuação do Senado Federal**, no exercício da competência prevista no art. 52, X, CF/88. Segundo o dispositivo, compete privativamente ao Senado **"suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal."**

Assim, o Senado Federal tem, por disposição constitucional, a faculdade de **suspender**, por meio de resolução, **lei declarada inconstitucional** pelo STF em **controle difuso de constitucionalidade**, conferindo eficácia geral (*"erga omnes"*) à decisão da Corte. Trata-se de **ato de natureza política, discricionário**: o **Senado Federal não é obrigado** a fazê-lo. Caso permaneça inerte, não há qualquer infração ao ordenamento jurídico.

O Senado **não pode ampliar, restringir ou interpretar** a decisão do STF; ao contrário, o Senado Federal deverá seguir exatamente o que prevê a decisão da Corte Suprema.

Há controvérsia doutrinária acerca dos **efeitos da resolução do Senado** que suspende a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF. A doutrina majoritária (e que deve ser seguida para fins de prova!) é a de que a resolução do Senado terá **efeitos prospectivos ("ex nunc")**. Destaque-se, todavia, que o Decreto nº 2.346/97 estabelece que, no âmbito da Administração Pública federal, a decisão do Senado Federal terá efeitos retroativos (*"ex tunc"*).

Por fim, a doutrina considera que a resolução do Senado Federal **poderá ser objeto de controle de constitucionalidade**. Um exemplo de situação em que fica caracterizada a inconstitucionalidade seria o caso de uma resolução do Senado que amplia ou restringe a decisão do STF.



Nas ADI nº 3.406 e ADI nº 3470, abriu-se uma nova perspectiva a respeito do papel do Senado Federal no âmbito do controle difuso de constitucionalidade.

Nesses julgados, o STF reconheceu a possibilidade de **mutação constitucional do art. 52, X, CF/88**. Segundo a nova interpretação, é possível que o STF, em **controle incidental**, atribua **efeitos "erga omnes" e vinculante** à sua decisão. Nessa linha, o papel do Senado Federal seria apenas o de **dar publicidade à decisão** do STF.

Entendemos, todavia, que a atribuição de efeitos *erga omnes* e vinculante **não é algo que decorre automaticamente** da decisão proferida pelo STF no âmbito do controle difuso. É preciso que o STF **reconheça esses efeitos expressamente**, em cada caso concreto.

Súmula Vinculante

No controle incidental de constitucionalidade, as decisões (inclusive do STF) possuem apenas **efeitos "inter partes"**. Uma consequência disso é a **proliferação de ações judiciais** no STF acerca do mesmo objeto. Ademais, pelo fato de as decisões do STF no controle incidental não terem efeito vinculante, os tribunais inferiores e os juízes poderão continuar julgando de forma diferente. Gera-se insegurança jurídica.



Em razão desses problemas, a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou o instituto da **Súmula Vinculante**, que pode ser editada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 103-A, CF/88):

Art. 103-A O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.

São 3 (três) os **pressupostos constitucionais** para que seja editada Súmula Vinculante:

- Existência de **reiteradas decisões** sobre matéria constitucional. O STF deve ter tido a oportunidade de apreciar a matéria por diversas vezes, o que permite maior grau de amadurecimento sobre o assunto objeto da controvérsia.
- Existência de **controvérsia atual** entre órgãos judiciários ou entre esses e a Administração Pública. Ora, se há controvérsia, é nítido que o tema não é pacífico, o que pode gerar **grave insegurança jurídica** e **multiplicação de processos** sobre questão idêntica. Há, então, necessidade de se harmonizar o entendimento entre os órgãos do Poder Judiciário e entre estes e a Administração Pública.
- Aprovação por **2/3 (dois terços) dos membros do STF**. Como o STF possui 11 Ministros, esse quórum será obtido pelo voto de 8 dos seus membros.

As súmulas vinculantes têm por objetivo a **validade, a interpretação e a eficácia** de normas determinadas. Elas adquirem validade a partir de sua **publicação na imprensa oficial** e **vinculam todos os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta**, nas esferas federal, estadual e municipal.



Observe que as Súmulas Vinculantes **não vinculam**:

- o **Supremo Tribunal Federal**;
- o **Poder Legislativo**, no exercício de sua **função típica** de legislar;
- o **Poder Executivo**, no exercício de sua **função atípica** de legislar.

A **aprovação, revisão ou cancelamento** da súmula vinculante pode se dar por **iniciativa do próprio STF** (de ofício) ou pela iniciativa dos **legitimados arrolados na Lei 11.417/2006**:

Art. 3º São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante:



- I - o Presidente da República;
- II - a Mesa do Senado Federal;
- III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
- IV - o Procurador-Geral da República;
- V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- VI - o Defensor Público-Geral da União;
- VII - partido político com representação no Congresso Nacional;
- VIII - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional;
- IX - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
- XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares.

É interessante notar que podem propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante os **mesmos legitimados para impetrar Ação Direta de Inconstitucionalidade** (art. 103, CF/88). **Além deles**, também poderão fazê-lo:

- a) O Supremo Tribunal Federal (STF);
- b) O Defensor Público-Geral da União;
- c) Os Tribunais do Poder Judiciário e;
- d) Os Municípios. Observação: são **legitimados a propor, incidentalmente**, no curso de um processo em que sejam parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de Súmula Vinculante.



A aprovação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante exige **decisão de 2/3 dos membros do STF** (oito Ministros), em sessão plenária.

Quando é apresentada uma proposta para edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, os **processos judiciais** que versam sobre a matéria objeto do enunciado **seguem seu trâmite normalmente**. Nesse sentido, o art. 6º, da Lei nº 11.417/2006, estabelece que *“a proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão”*.

Em geral, a eficácia da súmula vinculante é **imediata**. Entretanto, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público, o STF poderá, por **decisão de 2/3 dos seus membros**, **restringir seus efeitos** ou decidir que a súmula **só tenha eficácia a partir de outro momento**.



Caso seja **praticado ato administrativo ou proferida decisão judicial que contrarie** os termos da súmula, a parte prejudicada poderá intentar **reclamação** diretamente perante o STF. Salienta-se, contudo, que o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento das vias administrativas.

Ao **julgar procedente** o pedido de reclamação, o STF **anulará o ato administrativo** ou **cassará a decisão judicial impugnada**. O STF não irá proferir outra decisão em substituição à decisão cassada, mas sim **determinar que outra seja proferida**, com ou sem aplicação da súmula.

Meios de Acesso ao Controle Difuso

O controle difuso de constitucionalidade pode ser efetuado por **qualquer juiz ou tribunal** do País, diante de um caso concreto. Um grande número de controvérsias poderá, nesse sentido, ensejar a arguição de inconstitucionalidade incidental de lei ou ato normativo. É ampla, portanto, a capacidade do Poder Judiciário de exercer a **jurisdição constitucional**.

Qualquer tipo de ação poderá ser utilizada para realizar o controle difuso de constitucionalidade. Este irá ocorrer sempre que for necessário avaliar a compatibilidade de uma norma com a Constituição, independentemente da ação judicial que estiver sendo proposta.

Recurso Extraordinário

O Supremo Tribunal Federal (STF), assim como qualquer outro Tribunal do País, **pode realizar o controle difuso** de constitucionalidade. Há **duas situações** possíveis:

- a) O controle difuso pode ser efetivado pelo STF quando for necessário avaliar a constitucionalidade de uma norma no âmbito de um **processo de sua competência originária**. É o caso, por exemplo, de *habeas corpus* que tenha como paciente um detentor de foro especial. Também pode-se apontar o caso de mandado de segurança contra ato do Presidente da República e, ainda, ações penais contra Deputados e Senadores.
- b) Também será possível que o STF realize o controle difuso em sede de **recurso extraordinário**, que é cabível nas hipóteses do art. 102, III, CF/88:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar dispositivo desta Constituição;
- b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
- c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
- d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

O recurso extraordinário é usado para **recorrer de decisão sobre matéria constitucional**. Ao utilizar o recurso extraordinário, o interessado provoca o STF a decidir sobre a constitucionalidade de alguma(s) norma(s), em sede de **controle incidental**. Para isso, é

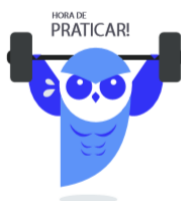


necessário que se cumpram três pressupostos: i) ofensa direta ao texto constitucional; ii) pré-questionamento e iii) repercussão geral da matéria.

A repercussão geral, inserida pela EC nº 45/2004 como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, consiste em **verificar se determinada questão é relevante** do ponto de vista político, econômico, social ou jurídico. Caso o STF entenda que não há repercussão geral da questão e recuse o recurso extraordinário, deverá fazê-lo por meio do **voto de 2/3 dos seus membros**, nos termos do art.102, § 3º, CF/88:

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.

A decisão no sentido de **inexistência de repercussão geral** em recurso extraordinário **é irrecorrível**.



(PGE-RJ – 2022) O controle de constitucionalidade difuso pode ser realizado por qualquer juiz ou órgão do Poder Judiciário. Ele ocorre diante de um caso concreto, no qual se discute a declaração de inconstitucionalidade de forma incidental.

Comentários:

A questão define de maneira acertada o controle de constitucionalidade difuso. Questão correta.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO

Noções Gerais:

O **controle abstrato** de constitucionalidade é aquele que busca examinar a constitucionalidade de uma lei em tese. **Não há um caso concreto** em análise; é a lei, em abstrato, que tem sua constitucionalidade aferida pelo Poder Judiciário. No controle abstrato, a constitucionalidade da lei ou ato normativo é **arguida na via principal**, por meio de ação direta.

No Brasil, o controle abstrato é realizado pelo **Supremo Tribunal Federal** (tendo como parâmetro a Constituição Federal) ou pelos **Tribunais de Justiça** (tendo como parâmetro as respectivas Constituições Estaduais). Em razão disso, diz-se que o controle abstrato é efetuado de **modo concentrado**.

O controle abstrato de constitucionalidade face à Constituição Federal é efetuado por meio das seguintes ações, propostas perante o STF:

- a) Ação Direta de Inconstitucionalidade genérica (ADI);
- b) Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO);
- c) Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC);
- d) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).

FIQUE ATENTO!



O **controle concentrado**, em quase todos os casos, é realizado de **modo abstrato**. No entanto, existe um caso excepcional de controle concentrado-concreto, que é aquele efetuado por meio de representação interventiva (ADI-interventiva), que estudaremos ainda nesta aula.

Por sua vez, o **controle difuso** é, em quase todos os casos, realizado de **modo concreto**. No entanto, também é possível que exista o controle difuso-abstrato.

Suponha que um determinado caso concreto seja submetido ao Tribunal de Justiça e este tenha que avaliar, incidentalmente, a constitucionalidade de uma norma. O órgão fracionário não pode pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade e, portanto, remete o processo ao Plenário do Tribunal. Nesse caso, cabe ao Plenário se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei "em tese" (abstratamente), enquanto o caso concreto fica parado no órgão fracionário.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

Introdução

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, **ganhou força o controle abstrato**. Por meio dela, ampliou-se significativamente o rol de legitimados a ingressar com Ação Direta de Inconstitucionalidade. Também foram criadas novas ações do controle abstrato: a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). O controle abstrato tornou-se, dessa forma, a **principal forma** de serem resolvidas as questões constitucionais.

Competência

Compete **exclusivamente** ao STF processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo **federal ou estadual** em face da Constituição Federal.

Parâmetro de Controle

Quando se fala em “parâmetro de controle”, a referência que se faz é às normas que servirão de fundamento para que seja aferida a validade das leis ou atos normativos federais ou estaduais. Pode até parecer simples, mas há vários detalhes que precisam ser compreendidos.

Todas as normas constantes do texto constitucional servem como parâmetro de controle. Não interessa qual é o conteúdo da norma; basta que ela seja **formalmente constitucional** para que sirva como parâmetro de controle. Também não importa se a norma está explícita ou implícita na Constituição Federal; **mesmo as normas implícitas** (como o princípio da proporcionalidade) servirão como parâmetro para a verificação de constitucionalidade.

Destaque-se, ainda, que por força do art. 5º, § 3º, da Constituição, **tratado sobre direitos humanos** incorporado ao ordenamento jurídico pelo **procedimento legislativo de emenda constitucional** será, também parâmetro de controle de constitucionalidade. Isso porque esse tratado terá equivalência de emenda e integrará o chamado **“bloco de constitucionalidade”**.

FIQUE ATENTO!



Não podem ser parâmetro para o controle de constitucionalidade por meio de ADI:

- a) o Preâmbulo;
- b) normas do ADCT com eficácia exaurida;
- c) normas das Constituições pretéritas.

Uma questão polêmica, que enseja controvérsias, surge quando há **alteração do parâmetro de controle** (alteração da norma constitucional). Vamos a um caso concreto examinado pelo STF. O Estado do Paraná editou a Lei nº 12.398/98, que previu que poderia ser exigida contribuição previdenciária dos servidores inativos (aposentados). À época da lei, todavia, a CF/88 vedava essa exigência, que passou a ser autorizada apenas com a EC nº 41/2003.

A pergunta que se faz, então, é a seguinte: a Lei nº 12.398/98 foi convalidada pela EC nº 41/2003?

Não. A Lei nº 12.398/98 "*nasceu morta*", porque à época de sua publicação, ela era inconstitucional. Assim, a promulgação da EC nº 41/2003 **não convalidou** a Lei nº 12.398/98, uma vez que, no ordenamento jurídico brasileiro **não existe constitucionalidade superveniente**. Assim, a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo deve ser analisada **segundo o parâmetro vigente à época da sua publicação**.

Suponha, agora, a seguinte situação. É ajuizada ADI buscando a declaração de inconstitucionalidade de lei face a um determinado dispositivo da CF/88. Esse dispositivo constitucional, no entanto, sofre uma **alteração substancial** ou **revogação superveniente**. Nesse caso, a ADI será conhecida? Sim, a **ADI será conhecida**, avaliando-se a constitucionalidade da lei frente à norma constitucional em vigor quando da propositura da ação. Segundo o STF, "*a alteração do parâmetro constitucional, quando o processo ainda está em curso, não prejudica o conhecimento da ADI*".¹ Desse modo, evita-se que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a produzir, em tese, os seus efeitos.

Situação diversa é aquela em que uma ADI é proposta com o objetivo de se declarar a inconstitucionalidade de lei face a **parâmetro constitucional já revogado**. Nesse caso, a ADI **não será conhecida** (admitida).

Objeto de Controle

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) tem como objeto a aferição da validade de **lei ou ato normativo federal ou estadual** editados **posteriormente** à promulgação da Constituição Federal (art. 102, I, alínea "a").

A partir dessa afirmação, já se pode concluir que as **leis e atos normativos municipais não podem ser objeto de ADI** perante o STF. Todavia, seria precipitado concluir que as normas municipais não se submetem, em nenhuma situação, ao controle de constitucionalidade perante o STF. Elas

¹ ADI 145/CE. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 20.06.2018.



podem, sim, se submeter a esse controle, mas por meio de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).

E as leis e atos normativos do Distrito Federal? Será que elas podem ser objeto de ADI perante o STF?

Depende. Conforme já sabemos, o Distrito Federal acumula as competências dos Estados e dos Municípios. Caso uma **lei distrital** tenha sido editada no **exercício de competência estadual**, ela **poderá ser objeto de ADI** perante o STF; por outro lado, caso a lei distrital tenha sido editada no **exercício de competência municipal**, ela **não poderá** ter sua **constitucionalidade examinada por meio de ADI**.

Para que uma norma (federal ou estadual) seja objeto de ADI, ela **deverá ser pós-constitucional**, ou seja, deverá ter sido editada após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, uma **norma editada na vigência de Constituição pretérita não pode ser objeto de ADI**. Recorde-se que o direito pré-constitucional pode ser recepcionado ou revogado pela nova Constituição; não há, no ordenamento jurídico brasileiro o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente.

Outro ponto a se destacar é que só podem ser impugnados via ADI atos que possuam **normatividade**, isto é, sejam dotados de **generalidade e abstração**. É dotado de generalidade o ato que não tem destinatários certos e definidos; ao contrário, se destina a todos aqueles que cumpram os requisitos para nele se enquadrarem. Por sua vez, a abstração fica caracterizada quando o ato é aplicável a todos os casos que se subsumirem à norma (e não a um caso concreto específico).

Assim, os **atos de efeitos concretos**, em regra, **não podem ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade**. Um exemplo de ato de efeitos concretos seria uma Portaria que nomeia um servidor para cargo em comissão. Veja: esse ato não é dotado de generalidade e abstração.

Todavia, em julgado mais recente, o STF abriu uma exceção. Como toda exceção costuma ser bastante cobrada em concursos, guarde bem esta! Segundo a Corte Suprema, atos de efeitos concretos **aprovados sob a forma de lei em sentido estrito**, elaborada pelo Poder Legislativo e aprovada pelo Chefe do Executivo, **podem ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)**. Com esse entendimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e as medidas provisórias que abrem créditos extraordinários podem ser objeto de controle de constitucionalidade por meio de ADI.

Feitas essas considerações, vamos, agora, definir exatamente quais **atos normativos**, segundo a doutrina majoritária, podem ter sua **constitucionalidade aferida por meio de ADI**:

- a) **Espécies normativas do art. 59, CF/88**: Podem ser impugnadas por ADI as emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções do Poder Legislativo.

Observação: A jurisprudência é pacífica no sentido de que medidas provisórias podem sofrer controle abstrato². Entretanto, cabe destacar que a ação direta de

² ADI 293, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16.04.1993; ADI 427, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 01.02.1991.



inconstitucionalidade **precisa ser aditada caso a medida provisória seja convertida em lei.**³ Por outro lado, caso a medida provisória seja **rejeitada ou não seja apreciada**, dentro do prazo constitucionalmente estabelecido, pelo Congresso Nacional, a ação direta de inconstitucionalidade **restará prejudicada**⁴.

b) **Decretos autônomos.** Assim como as espécies normativas do art. 59, CF, os decretos autônomos consistem em atos normativos primários.

c) **Tratados internacionais.** Qualquer que seja o tratado (comum ou sobre direitos humanos) ele estará sujeito ao controle de constitucionalidade.

d) **Regimentos Internos dos Tribunais e das Casas Legislativas.**

e) **Constituições e leis estaduais.**

Por outro lado, também é importante sabermos quais normas **não podem ser impugnadas** por meio de ADI:

a) **Normas constitucionais originárias;**

b) **Leis e atos normativos revogados ou cuja eficácia tenha se esaurido:**

- Se a **lei já tiver sido revogada** no momento em que é proposta a ADI, o STF nem mesmo conhecerá da ação.

- Se a **lei for revogada após a impugnação** do ato via ADI, a ação restará prejudicada, total ou parcialmente, por falta de objeto.

(*) No STF, há precedentes em que, mesmo com a revogação da lei objeto de impugnação, ficou **afastada a prejudicialidade da ADI**. Para a Corte, a **fraude processual** (ADI 3232 e ADI 3306) e **singularidades do caso** (ADI 4426) permitem que se considere que não houve a perda do objeto da ADI, mesmo com a revogação da lei objeto de impugnação.

c) **Direito pré-constitucional:** o direito pré-constitucional pode ser objeto apenas de um **juízo de recepção ou revogação**.

d) **Súmulas e súmulas vinculantes**, uma vez que não possuem conteúdo normativo;

e) **Atos normativos secundários:** caso violem a lei e, por via indireta, desobedeçam à Constituição, será caso de **mera ilegalidade**.

Legitimação ativa

Quem pode propor Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante o STF?

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

³ ADI 1.922, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 18.05.2007.

⁴ ADI 525, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 04.09.1991; ADI 529, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 04.09.1991.



- I - o Presidente da República;
- II - a Mesa do Senado Federal;
- III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
- IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
- VI - o Procurador-Geral da República;
- VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
- IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

É fundamental que você memorize essa relação! Não há outro jeito! Algumas **observações**:

- a) Um Deputado Federal ou Senador não tem competência para propor ADI perante o STF. Somente a **Mesa do Senado Federal** e a **Mesa da Câmara dos Deputados** têm competência para isso.
- b) Não é qualquer partido político que possui legitimidade para propor ADI perante o STF. O partido político deve ter **representação no Congresso Nacional**, o que fica caracterizado quando há **pelo menos um representante** (Deputado Federal ou Senador) no Congresso Nacional. Segundo o STF, a **aferição da legitimidade** do partido político para propor a ADI deve ser feita no **momento da propositura da ação**. Caso haja perda superveniente de representação do partido no Congresso Nacional, isso não irá prejudicar a ADI.
- c) Não é qualquer confederação sindical ou entidade de classe que pode propor ADI perante o STF. É necessário ter **âmbito nacional** (uma entidade estadual ou municipal não poderá fazê-lo). Além disso, os sindicatos e as federações, mesmo tendo abrangência nacional, não têm legitimidade ativa para instaurar o controle abstrato, uma vez que a **legitimidade alcança somente as confederações sindicais**.⁵
- d) O **rol de legitimados ativos** do art. 103, CF/88 **é taxativo**. Logo, não se pode estender a legitimidade para propor ADI ao Vice-Presidente e ao Vice-Governador, a menos que eles estejam exercendo a função do titular.

Dentre todos os legitimados do art. 103, CF/88, **apenas dois necessitam de advogado** para a propositura da ação: i) **partido político** com representação no Congresso Nacional e ii) **confederação sindical** ou **entidade de classe de âmbito nacional**. Apesar disso, no curso do processo, eles poderão praticar todos os atos, sem necessidade de advogado.

Os outros legitimados (incisos I a VII) podem propor ADI **independentemente de advogado**. Pode-se dizer, assim, que eles possuem capacidade postulatória especial, podendo subscrever a peça inicial da ADI sem qualquer assistência advocatícia.

⁵ Confederações sindicais são reuniões de, no mínimo, 3 Federações. Federações são reuniões de, no mínimo, 5 sindicatos.



O STF diferencia os legitimados a propor ADI em dois grupos:

- a) **Legitimados universais**: São aqueles que podem propor ADI sobre **qualquer matéria**. São eles: Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, partido político com representação no Congresso Nacional, Procurador-Geral da República e Conselho Federal da OAB.
- b) **Legitimados especiais**. São aqueles que só podem propor ADI quando haja comprovado interesse de agir, ou seja, pertinência entre a matéria do ato impugnado e as funções exercidas pelo legitimado. Em outras palavras, só poderão propor ADI quando houver **pertinência temática**. São eles o Governador de Estado e do DF, Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF e confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional.

Processo e Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

Petição Inicial e Princípio do Pedido

A Lei nº 9.868/99 **dispõe sobre o processo e o julgamento** da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). Neste tópico, comentaremos alguns de seus aspectos mais importantes.

O Supremo Tribunal Federal (STF) não pode, de ofício, dar início ao exercício da jurisdição constitucional. A **jurisdição constitucional somente pode ser exercida pelo STF por provocação** por um dos legitimados a propor ADI (art. 103, CF). Aplica-se, portanto, o **princípio da inércia** da jurisdição.

A petição inicial do processo **deverá indicar**:

- a) o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações e;
- b) o pedido, com suas especificações.

Veja que o **interessado deverá indicar**, na petição inicial, o **pedido** (declaração de inconstitucionalidade de determinados dispositivos de uma lei) e a causa de pedir (**fundamentação jurídica do pedido**). O STF está **vinculado ao pedido** feito pelo interessado. Nesse sentido, se o pedido em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) se **limitar única e exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade formal**, não poderá o STF apreciar a **constitucionalidade material** da lei ou ato normativo.⁶

Cabe destacar que, em algumas oportunidades, o STF tem aplicado a técnica da **"declaração de inconstitucionalidade por arrastamento"**, que é uma **exceção ao princípio do pedido** (explicamos sobre isso no tópico 2, "d" dessa aula).

Embora esteja vinculado ao pedido, o **STF não se vincula à causa de pedir**. O STF pode decidir pela inconstitucionalidade de uma lei por um motivo totalmente diferente daquele indicado na petição inicial. Diz-se, por isso, que a ADI tem **causa de pedir aberta**.

⁶ ADI 2182, Rel. Min. Marco Aurélio. 12.05.2010.



Proposta a ADI, o **autor da ação não pode dela desistir**; trata-se de uma ação indisponível. Isso porque o controle abstrato é **processo objetivo**, que tem como fim a defesa do ordenamento jurídico.

Apresentada a petição inicial, ela é distribuída a um Ministro do STF (Ministro Relator). Caso seja inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente, é liminarmente **indeferida**. Nesse caso, a ADI não será nem mesmo conhecida pelo STF.

Se a ADI for admitida, o **relator pedirá informações** aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Se a lei cuja constitucionalidade é arguida for uma lei federal, serão solicitadas informações ao Congresso Nacional. Se for uma lei estadual, o relator solicitará informações à Assembleia Legislativa do Estado do qual ela provém. Essas informações serão **prestadas no prazo de 30 (trinta dias)** contados do recebimento do pedido.

Intervenção de Terceiros e “Amicus Curiae”

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é um **processo objetivo**, no qual inexistem partes e direitos subjetivos envolvidos. Em razão disso, **não se admite intervenção de terceiros** no processo de ADI.

No entanto, a Lei nº 9.868/99 admite a manifestação de outros órgãos e entidades **na condição de “amicus curiae”** (“amigo da corte”). Nesse sentido, dispõe o art. 7º, § 2º, que “*o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades*”.

Atuação do Advogado-Geral da União (AGU) e do Procurador-Geral da República (PGR)

O Advogado-Geral da União (AGU) e o Procurador-Geral da República (PGR) **deverão se manifestar** no âmbito de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

O **Advogado-Geral da União**, no processo de ADI, atua, em regra, em **defesa da constitucionalidade** da norma impugnada, com base na competência que lhe é atribuída pelo art. 103, § 3º, da CF/88. No entanto, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que **o AGU não é obrigado a defender a constitucionalidade** da norma impugnada.

Sobre o tema, cabe destacar dois importantes precedentes do STF:

- a) A Corte entende que o Advogado-Geral da União **não está obrigado** a defender tese jurídica **se a Corte já tiver fixado o seu entendimento pela inconstitucionalidade da norma**.
- b) Na ADI nº 3916, o STF decidiu questão de ordem para fixar o entendimento de que o Advogado-Geral da União tem **autonomia para agir conforme sua convicção jurídica**, podendo deixar de defender a norma cuja constitucionalidade é arguida.⁷ Segundo a Corte, quando o interesse do autor da ação estiver **em consonância com interesse da União**, o AGU não precisa defender a constitucionalidade da norma.

⁷ ADI nº 3916. Rel. Min. Eros Grau. Julgamento: 03.02.2010.



O **Procurador-Geral da República**, por sua vez, atua como “fiscal da Constituição” (“*custos constitutionis*”), devendo **opinar com independência** para cumprir seu papel de defesa do ordenamento jurídico. Sua manifestação é imprescindível para o processo, sendo obrigatória sua participação opinando sobre a procedência ou improcedência da ação. Esse parecer, salienta-se, **não vincula o STF**.

A autonomia do Procurador-Geral da República **subsiste mesmo quando ele atuou previamente como autor da ação**, podendo ele opinar, inclusive, pela improcedência da mesma. Dessa maneira, é plenamente possível que, após propor uma ADI perante o STF, o Procurador-Geral da República opine por sua improcedência.

Medida cautelar em ADI

É possível que, no âmbito de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), seja efetuado o **pedido de uma medida cautelar** a fim de se evitar que a demora na prestação jurisdicional traga danos aos interessados. Assim, uma vez **presentes os requisitos “*fumus boni juris*”** (razoabilidade, relevância e plausibilidade do pedido) e **“*periculum in mora*”** (perigo de haver danos causados pela demora da tramitação e do julgamento do processo), o **STF poderá conceder** uma medida cautelar em ADI.

Para a concessão de medida cautelar, é necessário que sejam **ouvidos, previamente, os órgãos ou autoridades** dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Todavia, em caso de **excepcional urgência**, o STF poderá deferir a cautelar independentemente da audiência desses órgãos/autoridades.

A medida cautelar é concedida por decisão da **maioria absoluta** dos membros do STF (seis votos), devendo estar presentes na sessão, pelo menos, **oito Ministros** (quórum de presença). No período de recesso pode ser concedida pelo Presidente do Tribunal⁸, sujeita a referendo posterior do Tribunal Pleno.

Um detalhe interessante é que, tendo em vista a **relevância da matéria** e seu **significado especial para a ordem social e a segurança jurídica**, o relator poderá propor ao Plenário que **converta** o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito.

Os **efeitos da concessão** de medida cautelar são:

- a) **Efeitos prospectivos (“*ex nunc*”)**: Em regra, os efeitos da concessão de medida cautelar não afetam o passado, ou seja, não irão desconstituir situações pretéritas. Todavia, **excepcionalmente**, o STF poderá conceder-lhe **efeitos retroativos (“*ex tunc*”)**.
- b) **Eficácia geral (“*erga omnes*”)**: A concessão de medida cautelar é dotada de eficácia contra todos e **efeito vinculante** em relação aos **demaís** órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
- c) **Efeito repristinatório**: Quando o STF concede uma medida cautelar em ADI, a **norma impugnada fica suspensa** até que ocorra o julgamento de mérito. Com isso, a **legislação**

⁸ Essa competência do Presidente do STF está previsto no art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF.



anterior, acaso existente, **torna-se aplicável**. Trata-se do efeito repristinatório, em que as normas revogadas pela lei ou ato normativo suspenso se tornam novamente aplicáveis.

Caso o **efeito repristinatório seja indesejado**, é possível que o STF o afaste, manifestando-se expressamente nesse sentido. Para isso, deve haver **pedido expresso do autor da ADI**.

O **início da produção de efeitos** pela medida cautelar se dá com a **publicação**, no Diário de Justiça da União, da **ata de julgamento** do pedido, ressalvadas as situações excepcionais expressamente reconhecidas pelo STF. Por ter efeito vinculante, a concessão de medida cautelar irá, automaticamente, **suspender o julgamento de todos os processos** que envolvam a aplicação da lei ou ato normativo objeto da ação.

O **indeferimento da medida cautelar, por outro lado, não equivale a reconhecimento da constitucionalidade** da lei ou ato normativo impugnado. Em outras palavras, o indeferimento de uma medida cautelar **não produz efeito vinculante**. Os outros Tribunais do Poder Judiciário terão ampla liberdade para decidir pela inconstitucionalidade da norma impugnada no STF.

Imprescritibilidade

Por ser um processo objetivo e que tem como objeto a defesa da ordem jurídica, **não há prazo prescricional ou decadencial** para a propositura da ADI.

Deliberação

A decisão de mérito em ADI está sujeita a dois quóruns:

- a) **Quórum de presença**: É necessário que estejam presentes na sessão pelo menos **8 (oito) Ministros** do STF. Sem esse “quórum” especial, não pode haver decisão deliberativa.
- b) **Quórum de votação**: Em razão da cláusula de “reserva de plenário” (sobre a qual nós já estudamos), a proclamação da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da norma ou do dispositivo impugnado dependerá da manifestação de **pelo menos 6 (seis) Ministros** (maioria absoluta).

Caso não se alcance o número de 6 (seis votos), estando ausentes Ministros em número suficiente para influir no julgamento, esse será **suspenso para aguardar o comparecimento dos Ministros ausentes**, até que se atinja o número necessário para a decisão num ou noutro sentido. O Presidente do STF não está obrigado a votar, devendo fazê-lo apenas quando assim quiser ou quando for necessário desempate, por terem 5 (cinco) Ministros votado no sentido da constitucionalidade da norma analisada e 5 (cinco) votado no sentido da inconstitucionalidade.

Natureza dúplice ou ambivalente

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) possui **natureza dúplice** (ou ambivalente), o que significa que a decisão de mérito proferida em ADI produz eficácia quando o pedido é concedido ou quando é negado. Se o STF considerar que a lei ou ato normativo é inconstitucional, a ADI



será **julgada procedente**; por outro lado, caso o Tribunal entenda que a lei ou ato normativo é compatível com a Constituição, a ADI será **julgada improcedente**.

Efeitos da decisão

As **decisões de mérito** em ADI (decisões definitivas) têm os seguintes efeitos:

a) **Efeitos retroativos ("ex tunc")**: A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo terá, em regra, **efeitos retroativos ("ex tunc")**. Aplica-se, aqui, a **teoria da nulidade**, segundo a qual considera-se que a lei já "nasceu morta". Em razão disso, os efeitos por ela produzidos são todos considerados inválidos.

Existe, entretanto, a possibilidade de que o STF, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, proceda à **modulação dos efeitos temporais** da sentença. Assim, **excepcionalmente**, a decisão em sede de ADI poderá ter **efeitos "ex nunc"** ou mesmo poderá ter eficácia a partir de um **outro momento** fixado pela Corte.

b) **Eficácia "erga omnes"**: A decisão em sede de ADI terá eficácia contra todos, ou seja, **alcançará indistintamente a todos**. Isso se deve ao fato de que a ADI é um **processo de caráter objetivo**, no qual inexistem partes.

Cabe destacar que o STF poderá, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, **restringir os efeitos da decisão** em uma ADI, determinando que ela não alcançará a todos indistintamente, mas apenas a algumas pessoas. A Corte faz, desse modo, uma **manipulação de efeitos quanto aos atingidos**.

c) **Efeito vinculante**: A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em ADI terá efeito vinculante em relação aos **demaís órgãos do Poder Judiciário** e à **Administração Pública** direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

d) **Efeito repristinatório**: Quando uma lei ou ato normativo é declarado inconstitucional em sede de ADI, a **legislação anterior** (acaso existente) **volta a ser aplicável**. Ressalte-se que o STF poderá declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada (objeto da ação) e também das normas por ela revogadas, **evitando o efeito repristinatório** (indesejado) da decisão de mérito. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que o autor impugne tanto a norma revogadora quanto os atos por ela revogados.

A decisão de mérito em ADI é **definitiva/irrecorrível**, **ressalvada a interposição de embargos declaratórios**. Só para facilitar o entendimento: os embargos declaratórios são o recurso cabível para esclarecer uma decisão judicial em que há contradição, omissão ou obscuridade. Também **não cabe ação rescisória** contra decisão proferida em sede de ADI. Explico: a ação rescisória é aplicável no Direito para impugnar ações judiciais transitadas em julgado.

Caso haja **desrespeito à decisão** tomada em ADI, o prejudicado poderá **propor reclamação** perante o STF, que determinará a anulação do ato administrativo ou a cassação da decisão judicial reclamada.



Modulação dos efeitos temporais

Como já dissemos, a **decisão de mérito em ADI** terá, em regra, efeitos **"ex tunc"**, retirando a norma inválida do ordenamento jurídico. A norma declarada inconstitucional em ADI será considerada **inválida desde sua origem**, com consequente restauração da vigência daquelas por ela revogadas (efeito repristinatório).

Entretanto, poderá o Supremo, por **decisão de 2/3 (dois terços)** dos seus membros, em situações especiais, tendo em vista razões de **segurança jurídica ou excepcional interesse social**, **restringir os efeitos** da declaração de inconstitucionalidade, **dar efeitos prospectivos** ("ex nunc") à mesma, ou **fixar outro momento** para que sua eficácia tenha início.

HORA DE PRATICAR!



(TELEBRAS – 2022) É admitido o aditamento da petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade para incluir impugnação a novos dispositivos legais a qualquer tempo, desde que a ação ainda não tenha sido incluída em pauta de julgamento.

Comentários:

A jurisprudência do STF é no sentido de que o aditamento à inicial somente é possível nas hipóteses em que a inclusão da nova impugnação (i) dispense a requisição de novas informações e manifestações e (ii) não prejudique o cerne da ação. Questão errada.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)

Introdução

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) foi criada pela Constituição Federal de 1988 para **garantir a efetividade das normas constitucionais**, **impedindo a inércia** do órgão encarregado de elaborar a norma regulamentadora de dispositivo constitucional não-autoaplicável. Cabe destacar que a **ADO não se restringe à omissão legislativa**; ela alcança, também, a omissão da Administração Pública em editar **atos administrativos** necessários à concretização de dispositivos constitucionais.

A ADO é, junto com o mandado de injunção, um importante **instrumento para combater as omissões inconstitucionais**. Todavia, o mandado de injunção é utilizado em um caso concreto; trata-se de ação que viabiliza o **controle incidental** de constitucionalidade. Por sua vez, a ADO visa impugnar a omissão constitucional "em tese"; nesse caso, trata-se de **controle abstrato** de constitucionalidade.

Em regra, tudo o que estudamos quando vimos à ADI é aplicável à ADO. Nos tópicos seguintes, ressaltaremos aqueles pontos em que as ações se distinguem.

Legitimados ativos

O entendimento doutrinário e jurisprudencial sempre foi o de que podem propor ADO **exatamente os mesmos legitimados a propor ADI** (art. 103, I a IX, CF/88). Com a edição da Lei nº 12.063/2009, que trata da ADO, essa regra passou a estar positivada.

Há uma **peculiaridade importante** na legitimação ativa da ADO. **Não pode ingressar com ADO a autoridade responsável pela omissão inconstitucional**. Seria amplamente contraditório admitir que isso ocorresse.

Legitimados Passivos

Os legitimados passivos da ADO são os **órgãos ou autoridades omissos**, que **deixaram de tomar as medidas necessárias** à implementação dos dispositivos constitucionais não-autoaplicáveis.

Deve-se observar, no caso concreto, a quem cabe a **iniciativa de lei**. Em caso de iniciativa reservada, a omissão deverá ser imputada ao detentor da iniciativa. Todavia, caso o **projeto de lei tenha sido apresentado**, a edição da norma passará a ser de responsabilidade do Poder Legislativo.

Objeto

A ADO tem por objeto a **omissão inconstitucional**, caracterizada pela inobservância da Carta Magna devido à **inércia do poder constituído** competente para promover sua implementação. A omissão deverá relacionar-se a normas constitucionais de **eficácia limitada** de caráter mandatório, cuja aplicabilidade requer uma ação do Poder Público.



Além disso, deverá ser uma **omissão "em tese"**, sem qualquer relação a um caso concreto. O instrumento adequado para solucionar casos concretos, nos quais se busque assegurar direitos subjetivos, é o mandado de injunção.

Por meio de ADO, podem ser impugnadas **omissões de órgãos federais e estaduais** em face da CF/88. Também podem ser impugnadas omissões de órgãos do Distrito Federal quanto às suas competências estaduais. Por outro lado, não podem ser impugnadas, via ADO, omissões de órgãos municipais ou omissões de órgãos do Distrito Federal relativas às competências municipais.

A omissão impugnada por meio de ADO pode ser **total ou parcial**. Será total quando o legislador não tiver produzido qualquer ato no sentido de atender à norma constitucional. Por outro lado, será parcial quando tiver ocorrido a edição de um ato normativo que atender apenas parcialmente à Constituição.

A ADO pode ser utilizada para combater **omissões legislativas e omissões administrativas**. No último caso, cabe fiscalização da omissão inconstitucional derivada da falta de edição de **atos normativos primários** (por exemplo, leis complementares, leis ordinárias e medidas provisórias) ou **secundários** (por exemplo, decretos e instruções normativas).

Questão relevante diz respeito à **inércia nas fases de discussão e deliberação** do processo legislativo. Segundo o STF, a **inércia na deliberação das Casas Legislativas pode ser objeto de ADO**, no caso de os órgãos legislativos não deliberarem dentro de um **prazo razoável** sobre o projeto de lei em tramitação.

Atuação do AGU e do PGR

Na **ADI**, é **obrigatória** a manifestação do Advogado-Geral da União (AGU) e do Procurador-Geral da República (PGR).

Na **ADO**, é um pouco diferente. O **Procurador-Geral da República (PGR) deverá sempre se manifestar**. É o que manda o art. 103, § 1º, segundo o qual *"o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal"*.

A **participação do Advogado-Geral da União (AGU)**, porém, **não é obrigatória**, uma vez que não há ato normativo a ser defendido. Há que se ressaltar, todavia, que o **Ministro Relator poderá solicitar a manifestação do Advogado-Geral da União (AGU)**, que deverá ser encaminhada no prazo de 15 (quinze) dias.

Medida Cautelar em ADO

A Lei 9.868/1999 determina que, em caso de especial urgência e relevância da matéria, o Tribunal, por **decisão da maioria absoluta** de seus membros, desde que **presentes à sessão de julgamento pelo menos 8 (oito ministros)**, poderá conceder medida cautelar, após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

A medida cautelar **poderá consistir** em: i) suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial; ii) suspensão de processos judiciais ou processos administrativos; iii) outra providência fixada pelo Tribunal.



Efeitos da decisão

O STF, ao declarar a inconstitucionalidade da omissão legislativa ou administrativa, **não poderá**, em respeito ao princípio da separação de poderes, **editar a norma regulamentadora**. Há dois efeitos possíveis da decisão:

- a) Em caso de **omissão de um do Poderes** do Estado, o **STF dará ciência** ao Poder competente para a adoção das providências necessárias;
- b) Em caso de **omissão imputável a órgão administrativo**, o STF notificará o órgão para que adote as **providências necessárias em 30 (trinta) dias** a partir da ciência da decisão ou em **outro prazo razoável** a ser estipulado pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido.

HORA DE PRATICAR!



(PC-SC – 2024) O objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) são omissões que violam a exequibilidade das normas constitucionais de eficácia limitada.

Comentários:

É exatamente isso: a omissão combatida por meio da ADO deverá relacionar-se a normas constitucionais de eficácia limitada de caráter mandatório, cuja aplicabilidade requer uma ação do Poder Público. Questão correta.



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE INTERVENTIVA

A ADI interventiva é um instrumento destinado a **proteger os princípios constitucionais sensíveis**. Esses **princípios estão arrolados no art. 34, VII**, da Carta Magna, contemplando: i) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; ii) direitos da pessoa humana; iii) autonomia municipal; iv) prestação de contas da Administração Pública direta e indireta e; v) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A ADI interventiva é uma das formas pelas quais se viabiliza a **intervenção federal** (nos Estados, DF ou municípios localizados em Territórios) e a **intervenção estadual** (nos Municípios). Afasta-se temporariamente, por meio da intervenção, a autonomia do ente federativo que a ela é submetido.

A ADI interventiva federal é **proposta pelo Procurador-Geral da República** perante o STF diante de violação a um princípio constitucional sensível. Tem como **objetos**: i) lei ou ato normativo; ii) omissão ou incapacidade das autoridades locais para preservar os princípios constitucionais sensíveis; ou iii) ato governamental estadual que desrespeite os princípios sensíveis.¹

Caso seja julgada procedente pelo STF, será **requisitada a intervenção federal** ao Presidente da República. O Presidente **deverá**, então, promover a intervenção federal. Não poderá descumprir a ordem do STF.

FIQUE ATENTO!



Mesmo na ADI interventiva, a decretação da intervenção compete ao Chefe do Poder Executivo (Presidente ou Governador), mediante decreto.

Por sua vez, a **ADI interventiva estadual** é **proposta pelo Procurador-Geral de Justiça** perante o Tribunal de Justiça (TJ). Uma vez provida a representação, o **Governador** decreta a intervenção estadual no Município. Destaque-se, ainda, que a decisão do TJ que negar provimento à representação do Procurador-Geral de Justiça **não pode ser objeto de recurso extraordinário ao STF**. Isso porque essa decisão não é jurídica, mas **político-administrativa**.

¹ LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*, 15ª edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2011. pp. 346-347.



HORA DE PRATICAR!



(SEFAZ-PE – 2014) A representação interventiva, prevista na Constituição Federal, tem como parâmetro de controle os princípios constitucionais sensíveis.

Comentários:

É isso mesmo. A representação interventiva é apresentada pelo Procurador-Geral da República (PGR), a fim de proteger os princípios constitucionais sensíveis. Questão correta.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO

Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)

Introdução

A Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) é importante instrumento do controle abstrato de constitucionalidade. Surgiu no ordenamento jurídico com a **promulgação da EC nº 03/1993**. Posteriormente, ela foi objeto da **EC nº 45/2004, que equiparou o rol de legitimados** da ADC e da ADI.

Na ADC, o autor busca que o STF se pronuncie sobre lei ou ato normativo que venha gerando **dissenso entre juízes e demais tribunais**. Por meio da ADC, busca-se transformar a presunção relativa de constitucionalidade em presunção absoluta.

Há uma enorme semelhança com a ADI. Por isso, apesar de tratarmos do tema de forma abrangente, nosso foco principal serão as diferenças entre a ADC e a ADI.

Legitimados Ativos

A EC nº 45/2004 **ampliou o rol de legitimados** a propor Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) perante o STF. Com isso, os legitimados ativos a propor ADC passaram a ser **exatamente os mesmos da ADI**.

Segundo o art. 103, CF/88, **podem propor a ADI e a ADC**: i) Presidente da República; ii) Mesa do Senado Federal; iii) Mesa da Câmara dos Deputados; iv) Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF; v) o Governador de Estado ou do DF, vi) Procurador-Geral da República; vii) Conselho Federal da OAB; viii) partido político com representação no Congresso Nacional e; ix) confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Objeto

A ADC tem como objeto **apenas as leis e atos normativos federais**. É diferente da ADI, que também se estende às normas estaduais. A ADC, portanto, tem um objeto mais restrito (limitado) do que o da ADI. Leis e atos normativos **estaduais, municipais e distritais** não estão sujeitos, em qualquer hipótese, à ADC.

Para que a ADC possa ser ajuizada, é necessário que haja **controvérsia judicial** que esteja **pondo em risco a presunção de constitucionalidade** da norma impugnada. Essa controvérsia tanto poderá se dar pela afirmação da inconstitucionalidade da lei em diversos órgãos do Poder Judiciário quanto pela ocorrência de pronunciamentos contraditórios de órgãos jurisdicionais diversos acerca da constitucionalidade da norma.

Isso deverá ser demonstrado logo na **petição inicial**, devendo ser indicada a existência de ações em andamento em juízos ou tribunais em que a constitucionalidade da lei esteja sendo impugnada. Não é necessário que haja muitas decisões contrariando a lei. Basta que existam algumas poucas decisões julgando a lei ou ato normativo inconstitucional para que seja preenchido o requisito da "controvérsia judicial relevante".¹ Em outras palavras, a caracterização

¹ ADI 5316 / DF. Rel. Min. Luiz Fux. 21.05.2015



de uma “controvérsia judicial relevante” é feita mediante um critério qualitativo (e não quantitativo).

FIQUE ATENTO!



A mera controvérsia doutrinária não é suficiente para gerar estado de incerteza apto a legitimar a propositura da ADC.

Em um mesmo processo de controle concentrado submetido ao STF, é possível que haja **cumulação de pedidos típicos de ADI e ADC**.² Por exemplo, pode ser ajuizada ADI no STF com um pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. XX e, ao mesmo tempo, pleiteando a declaração de constitucionalidade dos arts. ZZ e YY.

A cumulação de pedidos em uma mesma ação de controle concentrado permite, segundo o STF, permitiria o **enfrentamento judicial coerente, célere e eficiente** de questões minimamente relacionadas entre elas. A eventual rejeição a esse procedimento implicaria, muito provavelmente, na propositura de nova demanda com pedido e fundamentação idênticos.

Não-atuação do AGU

Não há participação do Advogado-Geral da União (AGU) no processo de ADC. Entende o STF que, uma vez que o autor **busca a preservação da constitucionalidade** do ato, não é necessário que o AGU exerça papel de defensor da mesma, já que a norma não está sendo “atacada”, mas “defendida” por meio da ação.

O **Procurador-Geral da República (PGR)**, por sua vez, irá **obrigatoriamente** se manifestar no âmbito de ADC.

Medida cautelar em ADC

Da mesma forma que na ADI, o STF poderá, em sede de ADC, deferir pedido de medida cautelar, por decisão da **maioria absoluta** dos seus membros.

A medida cautelar em ADC consistirá na determinação de que os juízes e tribunais **suspendam o julgamento dos processos** que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação **até que esta seja julgada em definitivo pelo STF**.

Da a mesma forma que a cautelar em ADI, tem **eficácia “erga omnes” e efeitos vinculante e “ex nunc”**. Entretanto, diferentemente do que ocorre na ADI, a lei fixa prazo limite para a eficácia da cautelar. Uma vez concedida a cautelar, o STF deve fazer publicar em sessão especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, **devendo proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de perda de sua eficácia**. Apesar da disposição legal, **o STF não tem aplicado** essa regra na prática.

² ADI 5316 / DF. Rel. Min. Luiz Fux. 21.05.2015



Impossibilidade de desistência

Assim como ocorre na ADI e na ADO, **não é admissível a desistência** da ADC já proposta (art. 16, Lei 9.868/99).

Intervenção de terceiros e “amicus curiae”

De modo semelhante ao que ocorre na ADI e na ADO, **não é admitida a intervenção de terceiros** na ADC (art. 16, Lei 9.868/99). É, contudo, **admitida a figura do “amicus curiae”**.

Efeitos da decisão

As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF produzem **eficácia contra todos (“erga omnes”)** e **efeito vinculante**, relativamente aos **demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública** direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

A ADC é uma ação de **natureza dúplice** (ou ambivalente). Se for julgada **procedente**, será declarada a **constitucionalidade** da norma; por outro lado, se for julgada **improcedente**, a norma será declarada **inconstitucional**.

A decisão, em sede de ADC, produz, em regra **efeitos retroativos (“ex tunc”)**, sendo possível a modulação dos efeitos temporais da sentença. Além disso, é **irrecorrível**, **ressalvada** a interposição de embargos declaratórios. **Não pode ser objeto de ação rescisória**.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

Introdução

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) foi instituída pelo **texto original** da Constituição Federal de 1988 com o objetivo de tutelar os preceitos fundamentais:

Art. 102 (...)

§ 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.

Os **preceitos fundamentais** são **normas consideradas essenciais**, imprescindíveis ao ordenamento jurídico. A expressão “preceito” é mais genérica que “princípio”, uma vez que engloba não apenas os últimos, mas também todas as regras qualificadas como fundamentais. Engloba, também, as normas constitucionais implícitas fundamentais, juntamente com as expressas.

Cabe ao STF identificar quais normas devem ser consideradas preceitos fundamentais para fim de conhecimento de ADPF ajuizada perante a Corte.¹ O STF já se manifestou reconhecendo que **são preceitos fundamentais**: i) os direitos e garantias individuais; ii) as cláusulas pétreas; iii) os princípios constitucionais sensíveis (art. 34, VII); iv) o direito à saúde e; v) o direito ao meio ambiente.

Legitimação Ativa

Podem propor ADPF os **mesmos legitimados ativos da ADI, da ADO e da ADC**, arrolados no art. 103, I a IX, da Constituição de 1988.

Objeto

A ADPF surgiu para **suprir uma lacuna do controle concentrado** de constitucionalidade. É que, até a sua criação, **não era possível** que o STF efetuasse o controle de constitucionalidade das **leis e atos normativos municipais**, dos **atos administrativos** e do **direito pré-constitucional**

Como seu objetivo foi de suprir uma lacuna, assumiu **caráter subsidiário**, não sendo **admitida** caso haja qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade **dentro do contexto das ações de controle concentrado**. Seu **caráter é residual**: apenas quando não é possível o ajuizamento das demais modalidades de controle abstrato, admite-se o uso da ADPF.

Devido a essa característica, os **atos normativos federais, estaduais e distritais** (editados no uso das competências estaduais do DF) **pós-constitucionais** não podem ser objeto de ADPF, já que podem ser impugnados via ADI. Também **não cabe ADPF** para **declarar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal pós-constitucional**, uma vez que tais atos podem ser objeto de ADC.

Quais atos, então, podem ser objeto de ADPF?

¹ ADPF nº 01, Rel. Min. Néri da Silveira. Julgamento: 03/02/2000.



A doutrina majoritária reconhece a existência de **2 (duas) modalidades** distintas de ADPF:

a) **arguição autônoma**: tem como objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de **ato do Poder Público**.

Podem ser objeto de ADPF autônoma atos administrativos, atos normativos (primários ou secundários) e até mesmo atos judiciais.

São duas as modalidades de ADPF autônoma: **preventiva** (busca evitar lesão a preceito fundamental) e **repressiva** (objetiva reparar lesão a preceito fundamental).

b) **arguição incidental**: é cabível contra **ato normativo** primário ou secundário (leis ou atos normativos federais, estaduais, ou municipais, incluídos os anteriores à Constituição).

Exige-se a demonstração da **relevância de controvérsia judicial** sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado.

A ADPF é cabível diante de:

a) **Direito pré-constitucional**: Como exemplo, citamos a ADPF nº 54, na qual se discutiu sobre a interrupção da gravidez de feto anencéfalo. Na ocasião, foram examinados alguns dispositivos do Código Penal (norma pré-constitucional) à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

b) **Direito municipal em relação à Constituição Federal**: Nesse caso, o STF entende que não é necessária a apreciação, pela Corte, do direito de todos os municípios: **basta que se decida uma questão-padrão com força vinculante**. O efeito vinculante da decisão da Corte alcança, também, os fundamentos determinantes da decisão, o que permite sua aplicação a toda e qualquer lei municipal de idêntico teor.

c) **Interpretações judiciais violadoras de preceitos fundamentais**: Uma decisão judicial pode adotar interpretação que contém violação a um preceito fundamental, dando ensejo à propositura de ADPF. Um exemplo disso foi a ADPF nº 101, na qual o STF julgou inconstitucionais as interpretações judiciais que permitiram a importação de pneus usados, violando o direito ao meio ambiente.

d) **Direito pós-constitucional já revogado ou de efeitos exauridos**.

INDO MAIS FUNDO!



O STF que **a ADPF não alcança os atos políticos**, já que estes não são passíveis de impugnação judicial quando praticados dentro das hipóteses definidas pela Constituição, sob pena de ofensa à separação dos Poderes. Exemplo: **não cabe ADPF contra veto do chefe do Executivo** a projeto de lei. Além disso, entende que os enunciados das súmulas do STF também não podem ser objeto de ADPF.

Medida liminar

O STF, por decisão da **maioria absoluta** de seus membros, poderá **deferir pedido de medida liminar** na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, *ad referendum* do Tribunal Pleno.

Em **ADPF incidental**, a liminar poderá consistir na **determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processos ou os efeitos de decisões judiciais**, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da ADPF, salvo se decorrentes da coisa julgada. Já em **ADPF autônoma**, a liminar **suspende o ato do Poder Público** que fere o preceito fundamental.

Amicus Curiae

O STF² tem aplicado por analogia, nas ADPF, o § 2º do art. 7º da Lei 9.868/99, que dispõe que o **relator poderá admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades**. Desse modo, fica a critério do relator, caso entenda oportuno, o deferimento do pedido de "*amicus curiae*".

Princípio da Fungibilidade

A ADI e a ADPF são consideradas **ações fungíveis**, o que significa que uma pode ser substituída pela outra. Em razão disso, uma ADPF ajuizada perante o STF **poderá ser conhecida como ADI**. Da mesma forma, uma **ADI poderá ser conhecida como ADPF**.

Efeitos da Decisão

A decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental é tomada quando **presentes na sessão pelo menos 2/3 (dois terços) dos Ministros** (oito Ministros). São necessários os **votos da maioria absoluta** dos Ministros (seis votos), com base na cláusula de reserva de plenário.

Essa decisão tem **eficácia contra todos ("erga omnes")** e, em regra, **efeitos "ex tunc" e vinculante** relativamente aos demais órgãos do Poder Público. É **irrecorrível** e **não está sujeita a ação rescisória**.

Da mesma forma que ocorre na ADI, é possível a **modulação temporal** da declaração da inconstitucionalidade, por razões de **segurança jurídica ou de excepcional interesse social**. Nesse caso, o STF pode, por **maioria de 2/3 (dois terços)** de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha efeito a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Os efeitos da decisão de mérito em ADPF são imediatos, diferentemente do que ocorre na ADI e na ADC, cujas decisões só produzem efeitos a partir da publicação da ata de julgamento no Diário da Justiça. Na ADPF, dispõe lei que "*o presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.*"

² ADPF 205/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgamento 25.03.2011, publicação 31.03.2011.



HORA DE PRATICAR!



(Pref. Camaçari - BA – 2024) A existência de outros meios capazes de sanar a lesividade não inviabiliza o cabimento da ADPF.

Comentários:

A ADPF é uma ação subsidiária. Ou seja, não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade. Trata-se, portanto, de ação de caráter residual: não sendo possível o ajuizamento das demais modalidades de controle abstrato, admite-se o uso da ADPF. Questão errada.



O CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DO DIREITO ESTADUAL E MUNICIPAL

A Constituição Federal determina, em seu art. 125, § 2º, que **competete ao Estados** a instituição de **representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual**. Fixou-se, assim, o controle abstrato de constitucionalidade estadual, do qual são objeto apenas leis estaduais e municipais, sendo o órgão competente para o julgamento da ação pela via principal **exclusivamente o TJ local**.

Objeto

O controle abstrato de constitucionalidade estadual somente tem por objeto **leis estaduais ou municipais, face à Constituição Estadual**. O TJ local, portanto, **não tem competência para julgar**, em controle abstrato e concentrado, **lei federal**. Essa competência é exclusiva do STF.

Competência

O controle de constitucionalidade abstrato estadual é **exercido exclusivamente pelo TJ local** (o art. 125, § 2º, CF).

Legitimados

A Constituição **não previu**, expressamente, **os legitimados** ao controle abstrato estadual: apenas **proibiu que essa atribuição fosse dada a um único órgão**. Assim, cabe às Constituições Estaduais determinar quais são os legitimados a propor ADI ou ADC perante o TJ local.

O STF tem entendido que é plenamente **possível que seja alargado** o rol de legitimados pelos estados-membros¹. Quanto à **restrição do rol**, trata-se de tema ainda não decidido pelo STF. Todavia, a **doutrina entende ser possível**, desde que não se atribua a legitimação a um único órgão.

Parâmetro de Controle

O controle abstrato e concentrado realizado pelo Tribunal de Justiça tem **como parâmetro a Constituição Estadual** ou, no caso do Distrito Federal, a **Lei Orgânica do DF**. **Todas as normas da Constituição Estadual** podem servir como parâmetro de controle, **o que inclui**:

- a) **normas de observância obrigatória**: São normas da Constituição Federal que, **obrigatoriamente**, devem ser inseridas na Constituição Estadual.
- b) **normas de mera repetição**: São normas da Constituição Federal que **podem ou não ser inseridas** nas Constituições Estaduais, ficando a decisão no campo da autonomia política do Estado.
- c) **normas específicas da Constituição Estadual**: São aquelas normas que estão presentes exclusivamente na Constituição Estadual, sem qualquer paralelo com a Constituição Federal.

¹ RE 261.677, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15.09.2006; ADI 558-9-MC, Pertence, DJ de 26.03.93.



O STF admite, em situação excepcional, que o **Tribunal de Justiça** realize controle abstrato de constitucionalidade tendo como **parâmetro a Constituição Federal**. Isso é possível quando a norma da Constituição Federal que serve como parâmetro é de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais.²

FIQUE ATENTO!



O Prof. Gilmar Mendes entende que o Tribunal de Justiça **pode declarar a inconstitucionalidade** do próprio **parâmetro de controle** (dispositivo da Constituição Estadual), quando em confronto com a Constituição Federal. Nesse caso, a ADI estadual deverá ser extinta em virtude da impossibilidade jurídica do pedido.

O Duplo Controle de Constitucionalidade

Há duplo controle de constitucionalidade quando uma lei é alvo de controle de constitucionalidade no **Tribunal de Justiça (TJ)** e no **Supremo Tribunal Federal (STF)**. Isso pode ocorrer quando uma lei estadual é questionada: i) Tribunal de Justiça, face à Constituição Estadual e ii) no Supremo Tribunal Federal, face à Constituição da República.

No caso de ajuizamento das ações ao mesmo tempo, deverá ocorrer a **suspensão do processo na justiça estadual**, até a deliberação do Supremo. Essa deliberação poderá se dar de duas maneiras:

- a) O STF poderá **considerar a norma estadual inconstitucional**, o que fará com que a outra **ADI, interposta na justiça estadual, perca seu objeto** (STF, Pet. 2701, Agr, DJ de 19.03.2004);
- b) O STF poderá **decidir pela constitucionalidade da norma estadual**. Nesse caso, o **Tribunal de Justiça**, havendo fundamento diverso que justifique a possível inconstitucionalidade da norma perante a Constituição do Estado, **poderá continuar o julgamento da ADI estadual**.

Caso o julgamento **não ocorra simultaneamente**, há duas possibilidades:

- a) Se a lei for declarada **inconstitucional pelo Tribunal de Justiça**, será **expurgada do ordenamento jurídico**, não havendo que se falar em controle perante o STF;
- b) Se a lei tiver sua **constitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça**, **poderá ser ajuizada ADI perante o STF**. Nesse caso, a Corte poderá vir a considerá-la inconstitucional, tendo sua decisão prevalência sobre a coisa julgada estadual.

Em geral, a **decisão do Tribunal de Justiça** no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, é **irrecorrível**. Todavia, existe uma possibilidade de **recurso extraordinário para o STF**: se a lei ou ato normativo impugnado perante o Tribunal de Justiça estiver **violando**

² RE 650898/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 01.02.2017



norma da Constituição Estadual que reproduza dispositivo da Constituição Federal de observância obrigatória pelos Estados-membros, cabe recurso extraordinário para o STF.

A decisão do STF nesse recurso extraordinário terá os mesmos efeitos de uma ADI genérica: eficácia "erga omnes" e efeito "ex tunc" e vinculante. Também será possível a modulação temporal dos efeitos da decisão.

FIQUE ATENTO!



O recurso extraordinário interposto em sede de controle concentrado estadual **permite que o STF aprecie a constitucionalidade de lei municipal** em face da Constituição Federal. Trata-se de uma exceção à regra.

HORA DE PRATICAR!



(TELEBRAS – 2022) Não cabe ação direta de inconstitucionalidade perante o tribunal de justiça contra lei municipal que viole lei orgânica municipal.

Comentários:

No entendimento do STF, é inconstitucional a adoção de lei orgânica municipal como parâmetro de controle abstrato de constitucionalidade estadual, em face de ato normativo municipal, uma vez que a Constituição Federal, no art. 125, § 2º, estabelece como parâmetro apenas a Constituição Estadual. A situação descrita no enunciado envolve tão somente controle de legalidade, e não de constitucionalidade. Questão correta.



QUESTÕES COMENTADAS

Noções Básicas de Controle de Constitucionalidade / Controle Difuso:

1. (FCC / DPE-AM – 2018) Considere que tenha sido editada lei para suprimir causa de aumento de pena até então aplicável a determinado tipo penal, e que sua constitucionalidade seja objeto de controvérsia doutrinária e judicial, por motivos relacionados à tramitação do projeto de lei respectivo. Considere, ainda, nesse contexto, que ação em que imputada ao acusado prática de conduta atingida pela referida alteração legislativa tenha sido julgada procedente em primeira instância, e que a sentença condenatória, afastando a incidência da alteração legislativa, por considerá-la formalmente inconstitucional, aplicou a causa de aumento prevista anteriormente em lei para o tipo penal. Considere, por fim, que, em sede de recurso de apelação, órgão fracionário do Tribunal de Justiça estadual manteve a decisão de primeira instância, por seus próprios fundamentos, sem que houvesse decisão anterior do Órgão Especial ou Pleno do Tribunal, tampouco do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a constitucionalidade da lei que se deixou de aplicar.

Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STF,

- a) as decisões de primeira e segunda instância são ofensivas à súmula vinculante aplicável ao caso, sendo cabível por essa razão ajuizamento de reclamação perante o STF, para que seja a de segunda instância cassada e outra proferida em seu lugar.
- b) as decisões de primeira e segunda instância são ofensivas à súmula vinculante aplicável ao caso, não sendo cabível, no entanto, reclamação perante o STF, e sim recurso extraordinário, com repercussão geral presumida, com base nesse motivo.
- c) apenas a decisão de segunda instância é ofensiva à cláusula de reserva de Plenário, sendo cabível por essa razão ajuizamento de reclamação perante o STF, por contrariedade a súmula vinculante aplicável ao caso, para que seja cassada e outra proferida em seu lugar, após decisão do órgão competente quanto à constitucionalidade da alteração legislativa.
- d) apenas a decisão de segunda instância é ofensiva à cláusula de reserva de Plenário, não sendo cabível, no entanto, reclamação perante o STF, por contrariedade a súmula vinculante aplicável ao caso, e sim recurso extraordinário, com repercussão geral presumida, com base nesse motivo.
- e) nenhuma das decisões é ofensiva à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade da lei, mas tão somente se afastou sua aplicação no caso concreto, não sendo cabível reclamação, tampouco recurso extraordinário, perante o STF, por esse motivo.

Comentários:



Essa é uma questão bem interessante sobre o tema "*cláusula de reserva de plenário*". A ***cláusula de reserva de plenário*** está prevista no art. 97, CF/88, segundo o qual "*somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público*".

Assim, um ***órgão fracionário não poderá***, em virtude da cláusula de reserva de plenário, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A declaração de inconstitucionalidade por um Tribunal somente poderá ocorrer por decisão da maioria absoluta do Plenário ou da maioria absoluta do órgão especial. Cabe destacar, porém, que um ***juiz singular pode declarar a inconstitucionalidade*** de lei ou ato normativo sem que se possa falar em violação à reserva de plenário.

Na situação apresentada pelo enunciado, temos o seguinte:

- a) O juiz singular afastou a aplicação de uma lei ao caso concreto, por considerá-la formalmente inconstitucional.
- b) O órgão fracionário do Tribunal manteve a decisão do juiz singular, afastando a aplicação da lei ao caso concreto.

Na atuação do juiz de 1ª instância, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário.

Por outro lado, percebe-se que o órgão fracionário do Tribunal, ao afastar a aplicação da lei ao caso concreto, incorreu em violação à Súmula Vinculante nº 10, que assim dispõe sobre a cláusula de reserva de plenário:

Súmula Vinculante nº 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Quando uma decisão judicial desrespeita o conteúdo de Súmula Vinculante, ***é cabível reclamação*** perante o STF. Julgando-a procedente, o STF cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida em seu lugar.

Por tudo o que comentamos, o gabarito é a letra C.

2. (FCC / Prefeitura de Campinas – 2016) Caberá reclamação perante o Supremo Tribunal Federal em face:

- I. decisão judicial de primeira instância, não transitada em julgado, que determine a prisão de depositário infiel.



- II. ato administrativo, de instância final, praticado com base em lei declarada previamente inconstitucional em sede de ação direta de inconstitucionalidade pelo próprio STF.
- III. decisão administrativa que condiciona a interposição de recurso, em sede de processo administrativo fiscal, à realização de depósito prévio da quantia tida como devida pelo Fisco.
- IV. lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo, em determinada área.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e III.
- b) II e III.
- c) I e IV.
- d) II e IV.
- e) I, III e IV.

Comentários:

Essa foi uma questão de altíssimo nível, que exigia que o aluno, além de ter conhecimentos a respeito da “reclamação constitucional”, soubesse o enunciado de algumas Súmulas Vinculantes.

Para acertar a questão, era preciso saber que **é cabível reclamação** perante o STF quando um **ato administrativo ou decisão judicial** contrariar súmula vinculante. Também é cabível reclamação para **preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do STF**.

A primeira assertiva está correta. A Súmula Vinculante nº 25 dispõe que **é ilícita a prisão civil de depositário infiel**, qualquer que seja a modalidade de depósito. Contra uma decisão judicial que determine a prisão de depositário infiel é cabível reclamação perante o STF.

A segunda assertiva está correta. A declaração de inconstitucionalidade em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) tem efeitos *erga omnes*. Assim, com o objetivo de **garantir a autoridade das decisões do STF**, é cabível reclamação constitucional diante de ato administrativo praticado com base em lei declarada inconstitucional em sede de ADI.

A terceira assertiva está correta. A Súmula Vinculante nº 21 dispõe que “*é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo*”. Assim, **é cabível reclamação contra decisão administrativa** que condiciona a interposição de recurso, em processo administrativo fiscal, à realização de depósito prévio.

A quarta assertiva está errada. Segundo a Súmula Vinculante nº 49, “*ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área*”.



A lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área **é inconstitucional**. No entanto, a reclamação **não é o instrumento cabível** para questionar a constitucionalidade de lei. A reclamação é utilizada diante de decisões judiciais ou atos administrativos que contrariem súmula vinculante.

O gabarito é a letra A.

3. (FCC / DPE-ES – 2016) São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal

- I. o Procurador-Geral da República.
- II. o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
- III. o Defensor Público-Geral da União.
- IV. o Advogado-Geral da União.
- V. a Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) II, III, IV e V.
- b) I, II, IV e V.
- c) I, III e IV.
- d) I, II e V.
- e) I, II, III e V.

Comentários:

Os **legitimados a propor a edição, revisão e cancelamento de Súmula Vinculante** estão relacionados no art. 3º, da Lei nº 11.417/2006:

Art. 3º São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante:

- I - o Presidente da República;
- II - a Mesa do Senado Federal;
- III – a Mesa da Câmara dos Deputados;
- IV – o Procurador-Geral da República;
- V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



- VI - o Defensor Público-Geral da União;
- VII – partido político com representação no Congresso Nacional;
- VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional;
- IX – a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
- XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares.

Dentre as autoridades relacionadas no enunciado da questão, *o Advogado-Geral da União é o único que não é legitimado* para propor a edição, revisão e cancelamento da Súmula Vinculante.

O gabarito é a letra E.

4. (FCC / TCE-AM – 2015) De acordo com o estabelecido na Constituição da República, a partir da publicação, na imprensa oficial, de súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, sobre determinada matéria constitucional,

- a) todos os órgãos do Poder Judiciário estarão obrigados a observá-la, sob pena de cabimento de reclamação ao STF, que, julgando-a procedente, cassará a decisão judicial reclamada, proferindo outra em substituição à decisão cassada, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
- b) apenas as situações constituídas posteriormente deverão ser decididas, na esfera administrativa ou judicial, em conformidade com o teor da súmula, por força do princípio da irretroatividade.
- c) apenas os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade poderão provocar sua revisão ou cancelamento.
- d) a administração pública direta e indireta, em todas as esferas da federação, estará obrigada a observá-la, obrigação que não se estende, contudo, aos Tribunais de Contas, que, no exercício de suas atribuições, podem apreciar a constitucionalidade das leis e atos do Poder Público.
- e) todos os demais órgãos do Poder Judiciário deverão decidir os casos pendentes de julgamento, bem como os ajuizados posteriormente, em conformidade com o teor da súmula, ainda que se trate de casos referentes a situações ocorridas antes de sua edição.

Comentários:

Letra A: errada. Todos os órgãos do Poder Judiciário (com exceção do STF!) *deverão observar* o enunciado de Súmula Vinculante, sob pena de reclamação constitucional no STF. Ao julgar procedente o pedido de reclamação, o STF *anulará o ato administrativo* ou *cassará a decisão*



judicial impugnada. O STF não irá proferir outra decisão em substituição à decisão cassada, mas sim *determinar que outra seja proferida* com ou sem aplicação da súmula.

Letra B: errada. Os *casos pendentes de julgamento*, relativos a fatos ocorridos no passado, deverão observar o teor da Súmula Vinculante, que tem eficácia imediata após a sua publicação na imprensa oficial.

Letra C: errada. Existem *alguns legitimados* a propor revisão ou cancelamento de Súmula Vinculante que *não podem ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade*. É o caso, por exemplo, do Defensor Público Geral da União e dos Municípios.

Letra D: errada. As Súmulas Vinculantes devem ser observadas por toda a Administração Pública direta e indireta, *incluindo os Tribunais de Contas*.

Letra E: correta. As Súmulas Vinculantes têm *eficácia imediata* a partir da sua publicação na imprensa oficial. Isso significa que todos os atos administrativos e todas as decisões judiciais posteriores à sua publicação deverão observá-la. Assim, os casos pendentes de julgamento, bem como os ajuizados posteriormente, deverão ser decididos pelo Poder Judiciário segundo o enunciado da Súmula Vinculante.

O gabarito é a letra E.

5. (FCC / TJ-PI – 2015) A teoria da inconstitucionalidade supõe, sempre e necessariamente, que a legislação, sobre cuja constitucionalidade se questiona, seja posterior à Constituição. Porque tudo estará em saber se o legislador ordinário agiu dentro de sua esfera de competência ou fora dela, se era competente ou incompetente para editar a lei que tenha editado (STF – ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ de 21/11/1997)

Do trecho acima transcrito depreende-se a rejeição, por parte da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da teoria da

- a) repristinação.
- b) inconstitucionalidade formal.
- c) recepção.
- d) desconstitucionalização.
- e) inconstitucionalidade superveniente.

Comentários:

No trecho apresentado, argumenta-se que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei somente será possível caso esta seja posterior à Constituição. Não há que se falar em inconstitucionalidade quando a lei é anterior à Constituição, uma vez que, no ordenamento jurídico



brasileiro, ***não é aceita a inconstitucionalidade superveniente***. As leis anteriores à Constituição são por ela recepcionadas ou revogadas. O gabarito é a letra E.

6. (FCC / TCM-RJ – 2015) São mecanismos de controle preventivo de constitucionalidade existentes no Direito brasileiro:

- a) sanção e veto; súmula vinculante; e ação civil pública.
- b) comissões parlamentares de constituição e justiça; arguição de descumprimento de preceito fundamental; e ação civil pública.
- c) sanção e veto; arguição de descumprimento de preceito fundamental; e ação civil pública.
- d) comissões parlamentares de constituição e justiça; sanção e veto; e mandado de segurança contraproposta de emenda constitucional questionada em face de cláusula pétrea.
- e) sanção e veto; súmula vinculante e mandado de injunção.

Comentários:

São mecanismos de controle preventivo de constitucionalidade:

- a) o trabalho das Comissões de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados e no Senado Federal;
- b) sanção e veto presidencial;
- c) mandado de segurança impetrado por parlamentar contra proposta de emenda constitucional que viola cláusula pétrea.

O gabarito é a letra D.

7. (FCC / TCE-CE – 2015) Sobre a cláusula de reserva de plenário, prevista na Constituição Federal e objeto de súmula vinculante, é correto afirmar:

- a) Os juízes convocados, em caso de participarem de julgamento em que se discuta a questão do controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo nos tribunais, devem se declarar incompetentes para proferir voto.
- b) Fica afastada a possibilidade de que os órgãos fracionários dos tribunais declarem a inconstitucionalidade de leis e outros atos normativos, exceto em uma única situação que se verifica quando houver decisão já proferida pelo pleno ou órgão especial do respectivo tribunal.
- c) Com a aprovação da súmula vinculante em questão, o Supremo Tribunal Federal reduziu a competência dos juízes de primeiro grau para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, pois exige que aguardem decisão de algum tribunal ao qual se submetam diretamente.
- d) Existe a necessidade de que haja maioria absoluta, em qualquer hipótese, dos membros dos órgãos fracionários do tribunal, para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.



e) A súmula vinculante mantém a legitimidade dos órgãos fracionários dos tribunais para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo caso haja decisão do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido.

Comentários:

Letra A: errada. “Juizes convocados” são aqueles juizes de primeira instância chamados a atuar em um Tribunal. **Não há qualquer óbice** a que eles participem de julgamento no qual se discuta o controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo.

Letra B: errada. Os órgãos fracionários dos tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de leis e outros atos normativos **nas seguintes situações**: i) já houver decisão proferida pelo órgão especial ou pelo Plenário do Tribunal e; ii) já houver decisão proferida pelo STF.

Letra C: errada. Os juizes de primeiro grau **têm competência para declarar a inconstitucionalidade** de lei ou ato normativo. A cláusula de reserva de plenário deve ser observada apenas nos Tribunais.

Letra D: errada. Em regra, os **órgãos fracionários de tribunais não têm competência** para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

Letra E: correta. Os órgãos fracionários dos Tribunais têm, sim, competência para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo **caso haja decisão do STF nesse sentido**.

O gabarito é a letra E.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

8. FCC - Ana Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

O Ministério Público ajuizou ação civil pública com vistas a anular a nomeação de servidores aprovados em concurso público, beneficiados por regra do edital segundo a qual, conforme previsto em lei estadual, o critério de desempate dava preferência a candidatos que pertencessem aos quadros de servidores públicos do Estado. O pedido foi fundamentado na inconstitucionalidade material da lei estadual na qual baseada a regra de desempate contida no edital. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ação civil pública é

a) inadmissível, sendo ainda improcedente, no mérito, a alegação de inconstitucionalidade da lei estadual.

b) inadmissível, embora seja procedente, no mérito, a alegação de inconstitucionalidade da lei estadual.



- c) admissível, sendo ainda procedente, no mérito, a alegação de inconstitucionalidade da lei estadual.
- d) admissível, embora seja improcedente, no mérito, a alegação de inconstitucionalidade da lei estadual.
- e) instrumento adequado para o fim pretendido, embora não tenha o Ministério Público legitimidade para a sua propositura, diante da natureza individual dos direitos objeto de tutela.

Gabarito: C

Comentário.

A **inconstitucionalidade de uma lei** pode ser alegada em **ação civil pública**, é a manifestação do **controle difuso**.

De acordo com a jurisprudência do STF, a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir e não de pedido. O controle de constitucionalidade terá caráter incidental, vejamos a ementa sobre o assunto:

De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido", como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental (REsp 1.569.401/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016).

Hipótese em que a alegação de inconstitucionalidade da Lei n. 19.452/2016, deduzida pelo MP/GO, confunde-se com o pedido principal da causa, inviabilizando o manejo da presente ação civil pública.

STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 1736396/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 25/04/2022.

9. (FCC / SEFAZ-BA – 2019) Proposta de emenda à Constituição, de iniciativa de Assembleias Legislativas de 14 Estados da Federação, tendo se manifestado cada qual pela maioria absoluta de seus membros, tem por objeto a alteração das regras de repartição de receitas tributárias no que respeita aos percentuais do produto da arrecadação de impostos da União pertencentes aos Estados, sem prejudicar o montante da receita cabível à União ou afetar os percentuais pertencentes aos Municípios. A proposta é discutida e aprovada em dois turnos, em cada Casa do Congresso Nacional, pelo voto, a cada vez, de dois terços dos seus membros.

Promulgada e publicada a emenda à Constituição Federal, o Governador de determinado Estado cuja Assembleia Legislativa não subscreveu a proposta à época em que apresentada, pretende questionar sua constitucionalidade enquanto ainda vigente e eficaz. Nessa hipótese, à luz da



Constituição Federal, considerados apenas os aspectos referentes a objeto, legitimidade e competência para o controle, a emenda à Constituição, em tese:

- a) poderá ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental, perante o Supremo Tribunal Federal, embora não possua o Governador do Estado legitimidade para sua propositura.
- b) não poderá ser objeto de controle de constitucionalidade concentrado.
- c) poderá ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, embora não possua o Governador do Estado legitimidade para sua propositura.
- d) poderá ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Governador do Estado, perante o Supremo Tribunal Federal.
- e) poderá ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo Governador do Estado, perante o Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

Para resolver o enunciado, era importante você saber o seguinte:

- 1) Emenda constitucional pode ser objeto de ADI perante o STF. Por consequência, não poderá ser objeto de ADPF, que é regida pelo princípio da subsidiariedade.
- 2) O Governador é legitimado a propor ADI no STF. Enquadra-se como um legitimado especial, ou seja, há necessidade de comprovação de pertinência temática, o que fica configurado na situação apresentada.

O gabarito é a letra D.

10. (FCC / SEFAZ-MA – 2016) Independe da demonstração de pertinência temática a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada

- a) por Governador de Estado.
- b) pelo Governador do Distrito Federal.
- c) pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
- d) por confederação sindical.
- e) por entidade de classe de âmbito nacional.

Comentários:

É possível classificar os legitimados para propor ADI em 2 (dois) grupos: i) legitimados universais e; ii) legitimados especiais.



Os *legitimados universais* podem propor ADI tendo como objeto lei que verse sobre qualquer matéria. Por outro lado, os *legitimados especiais* devem comprovar a pertinência temática.

São legitimados especiais: i) o Governador de Estado ou do Distrito Federal; ii) Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; e iii) confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

O Conselho Federal da OAB é legitimado universal e, portanto, não precisa demonstrar pertinência temática ao propor ADI. O gabarito é a letra C.

11. (FCC / PGE-MA – 2016) Partido político com representação no Congresso Nacional propõe ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, em face de lei estadual que dispõe sobre a prestação dos serviços de saneamento básico e fornecimento de água, no território do Estado, bem como em face da lei estadual por esta revogada, que dispunha sobre a mesma matéria, ambas publicadas sob a vigência da Constituição de 1988. Requer, ainda, seja concedida medida cautelar, dotada de eficácia retroativa. Nessa hipótese, em tese:

- a) a ação é admissível em relação à lei vigente, mas não em relação à lei revogada, que se torna no entanto aplicável, caso concedida a medida liminar.
- b) o partido político não está legitimado para a propositura da ação, por ausência de pertinência temática.
- c) a lei estadual deveria ser objeto de ação direta perante o Tribunal de Justiça Estadual, e não perante o STF, para o qual caberia, no entanto, eventual recurso extraordinário.
- d) a ação é admissível, mas a medida cautelar, se concedida, produzirá efeitos *ex nunc* e não atingirá a legislação pretérita, que se torna desde logo aplicável, conforme previsto na lei que regulamenta o procedimento da ação direta.
- e) a ação é admissível e a medida cautelar poderá ser concedida nos termos requeridos, inclusive para atingir a legislação revogada, desde que haja manifestação expressa do Tribunal na decisão que a conceder.

Comentários:

Letra A: errada. A ADI é admitida *em relação à lei vigente e também em relação à lei revogada*. Ao impugnar a lei revogada, o que o autor quer é evitar o efeito repristinatório provocado por eventual decisão do STF que declare a inconstitucionalidade da lei vigente ou que conceda a medida cautelar.

Letra B: errada. O partido político com representação no Congresso Nacional é *legitimado universal*, não precisando demonstrar pertinência temática para ingressar com ADI perante o STF.



Letra C: errada. A lei estadual *pode ser objeto de ADI perante o STF*. Não há qualquer impedimento a isso. É possível, também que ela seja objeto de ADI perante o Tribunal de Justiça, mas tendo como parâmetro a Constituição Estadual.

Letra D: errada. A medida cautelar produz *efeitos "ex nunc"*, promovendo a suspensão do julgamento de todos os processos em andamento que envolvam a aplicação da lei objeto da ação. Excepcionalmente, o STF *poderá atribuir efeitos "ex tunc"* à concessão de medida cautelar.

Concedida a medida cautelar, a legislação anterior, caso existente, torna-se aplicável, *a menos que esse efeito repristinatório seja afastado* pelo STF. Na situação apresentada, o autor questionou a legislação revogada, justamente para afastar o efeito repristinatório.

Letra E: correta. A ADI será admitida e a medida cautelar poderá ser concedida com *efeitos "ex tunc", inclusive afastando o efeito repristinatório*, ou seja, atingindo a legislação revogada. Para isso, é necessária manifestação expressa do STF.

O gabarito é a letra E.

12. (FCC / TRT 4ª Região – 2015) Nas hipóteses de controle jurisdicional de constitucionalidade existentes no sistema brasileiro, as decisões possuem eficácia,

a) subjetiva *erga omnes* e temporal *ex tunc*, em se tratando de controle concentrado, atingindo todos os atos praticados desde a vigência da norma declarada inconstitucional, salvo limitação de tais efeitos declarada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da lei.

b) subjetiva *erga omnes* e temporal *ex tunc*, em se tratando de controle difuso, atingindo todos os atos anteriores à decisão, salvo limitação declarada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da lei.

c) subjetiva *erga omnes* e temporal *ex nunc*, em se tratando de controle concentrado, salvo a possibilidade da atribuição de efeitos retroativos pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da lei.

d) subjetiva *intra partes* e temporal *ex nunc* em se tratando de controle difuso, somente podendo aplicar-se a atos anteriores à decisão se houver a suspensão da execução da lei pelo Senado Federal.

e) subjetiva limitada aos legitimados para a propositura da ação e temporal *ex tunc*, em se tratando de controle concentrado, alcançando todos os atos praticados desde a vigência da norma declarada inconstitucional, salvo a limitação de tais efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da lei.

Comentários:

Letra A: correta. É isso mesmo! No controle concentrado de constitucionalidade, as decisões terão *eficácia erga omnes e efeito ex tunc*. É possível que o STF faça a modulação temporal dos efeitos



da decisão, por decisão de 2/3 dos seus membros, tendo em vista razões de segurança jurídica ou relevante interesse nacional.

Letra B: errada. No controle difuso, as decisões têm *eficácia inter partes e efeito ex tunc* (retroativo). Há possibilidade de modulação temporal dos efeitos da decisão, hipótese em que o Poder Judiciário poderá dar efeitos prospectivos (*ex nunc*) à decisão, ou fixar outro momento para que sua eficácia tenha início.

Letra C: errada. No controle concentrado, as decisões têm *eficácia erga omnes e efeitos ex tunc*. Também há possibilidade de modulação dos efeitos temporais da decisão.

Letra D: errada. No controle difuso, as decisões têm *eficácia inter partes e efeito ex tunc* (retroativo).

Letra E: errada. No controle concentrado, as decisões têm *eficácia erga omnes e efeitos ex tunc*.

O gabarito é a letra A.

13. (FCC / TCE-CE – 2015) Em sede de ação direta de inconstitucionalidade,

- a) no sistema constitucional brasileiro, a teoria da anulabilidade é a regra.
- b) admite-se a utilização das técnicas de decisão denominadas interpretação conforme à constituição e declaração de nulidade parcial sem redução de texto.
- c) admite-se a participação de *amici curiae* nos casos em que o próprio STF requisitar a sua participação.
- d) a intervenção de terceiros é admitida quando a parte comprova ter interesses envolvidos no processo em andamento.
- e) a legitimidade ativa do Conselho Federal da OAB está limitada a matérias que envolvam interesses de advogados.

Comentários:

Letra A: errada. No ordenamento jurídico brasileiro, adota-se a *teoria da nulidade*, com mitigações. Em regra, as normas declaradas inconstitucionais são nulas desde o seu nascimento (efeitos "*ex tunc*"), sendo possível a modulação dos efeitos temporais.

Letra B: correta. A interpretação conforme à constituição e a declaração de nulidade parcial sem redução de texto são *técnicas decisórias adotadas pelo STF*.

Letra C: errada. *Não há que se falar em requisição do STF* para que *amicus curiae* participe de processo de ADI. É o *amicus curiae* que requer a sua participação no processo.



Letra D: errada. *Não é admitida a intervenção de terceiros* em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

Letra E: errada. O Conselho Federal da OAB é um *legitimado universal*, podendo propor ADI sobre qualquer matéria (e não apenas sobre aquelas que envolvam interesses de advogados!).

O gabarito é a letra B.

Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)

14. FCC - DP SC/DPE SC/2021

A partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, pode propor a ação declaratória de constitucionalidade

- a) a Mesa da Assembleia Legislativa.
- b) o Defensor Público-Geral Federal.
- c) o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege).
- d) o partido político com representação na Câmara dos Deputados.
- e) a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil.

Gabarito: A

Comentário.

Questão direta que cobrou do candidato o conhecimento sobre os legitimados para propor Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, vejamos como a CF/88 trata o tema:

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a *ação declaratória de constitucionalidade*:

- I - o Presidente da República;
- II - a Mesa do Senado Federal;
- III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
- IV - a Mesa de Assembléia Legislativa;



IV - a **Mesa de Assembléia Legislativa** ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (**Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004**)

V - o Governador de Estado;

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (**Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004**)

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

15. (FCC/ TRF 4ª Região – 2019) De acordo com a disciplina da Constituição Federal, em matéria de controle de constitucionalidade de atos normativos:

a) o juiz de direito da Justiça Estadual não tem competência para afastar a aplicação, no caso concreto, de lei estadual que contrarie a Constituição Federal, mas apenas de lei estadual que contrarie a Constituição do Estado.

b) o juiz federal não tem competência para afastar a aplicação, no caso concreto, de lei federal que contrarie a Constituição Federal, uma vez que essa atribuição é reservada ao plenário ou órgão especial dos tribunais, pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

c) o Tribunal Regional Federal não tem competência para julgar reclamação constitucional proposta em face de decisão judicial de primeiro grau que contrariar súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.

d) cabe o ajuizamento de reclamação constitucional, perante o Supremo Tribunal Federal, contra lei federal que contrariar o enunciado de súmula vinculante editada pelo Tribunal.

e) cabe o ajuizamento de ação declaratória de constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, contra ato normativo estadual que contrariar a Constituição Federal, podendo ser proposta por quaisquer dos legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade.

Comentários:

Letra A: errada. No Brasil, qualquer juiz ou Tribunal **pode realizar o controle de constitucionalidade** de lei ou ato normativo tendo como parâmetro a Constituição Federal. É o denominado controle difuso de constitucionalidade. Assim, um juiz estadual pode afastar a aplicação de lei estadual que contraria a Constituição Federal.

Letra B: errada. O juiz singular **pode declarar a inconstitucionalidade** de lei ou ato normativo sem que se possa falar em violação à cláusula de reserva de plenário. Assim, é plenamente possível



que juiz federal afaste a aplicação, no caso concreto, de lei federal que contrarie a Constituição Federal.

Letra C: correta. Se uma decisão judicial de primeiro grau contrariar Súmula Vinculante, será cabível reclamação constitucional perante o STF.

Letra D: errada. Não pode ser ajuizada reclamação constitucional contra lei. A reclamação constitucional somente poderá ter como objeto *decisão judicial* ou *ato administrativo*.

Letra E: errada. A Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) tem como objeto lei ou ato normativo federal, apenas. Não cabe ADC contra lei estadual. A ADC pode ser proposta pelos legitimados do art. 103, CF/88, que também podem propor as outras ações do controle concentrado-abstrato de constitucionalidade.

O gabarito é a letra C.

16. (FCC / DPE-ES – 2016) O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI nº 5.357/DF, em que são impugnados dispositivos da nova Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Lei nº 13.146/2015 (ou Estatuto da Pessoa com Deficiência), admitiu a intervenção de Defensoria Pública Estadual, por meio do seu Núcleo Especializado de Direitos das Pessoas com Deficiência, como *amicus curiae*, evidenciando a importância de tal atuação institucional em prol dos indivíduos e grupos sociais vulneráveis. Em relação ao instituto do *amicus curiae*, ou “amigo da corte”, no âmbito das ações constitucionais, é correto afirmar:

- a) A intervenção do *amicus curiae* limita-se à ação direta de inconstitucionalidade, não se aplicando a outras ações constitucionais por ausência de previsão legal.
- b) O *amicus curiae*, muito embora tenha assegurado o direito de ter seus argumentos apreciados pelo Tribunal, não tem direito a formular pedido ou aditar o pedido já delimitado pelo autor da ação.
- c) A admissão ou não do *amicus curiae* é decidida pelo relator da ação, não podendo tal decisão ser revista pelo Tribunal.
- d) No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, admite-se a interposição de recurso por parte do *amicus curiae* para discutir a matéria em análise no processo objetivo perante o Tribunal.
- e) Não obstante lhe ser oportunizada a apresentação de documentos e parecer, não é facultado ao *amicus curiae* realizar sustentação oral perante o Tribunal.

Comentários:

Letra A: errada. O *amicus curiae* pode ser admitido em *qualquer outro processo objetivo* apresentado ao STF.



Letra B: correta. De fato, o *amicus curiae* **não tem o direito a formular pedido ou aditar o pedido** já delimitado pelo autor da ação.

Letra C: errada. O Ministro Relator irá decidir quanto à admissão do *amicus curiae* no processo. Sendo **denegatória a decisão**, caberá a oposição de **embargos**. Existe, portanto, a possibilidade de que seja revista a decisão que indefere a participação do *amicus curiae* no processo.

Letra D: errada. **Não se admite que o *amicus curiae* interponha recurso** para discutir a matéria em análise no processo objetivo perante o STF. A jurisprudência do STF reconhece uma **única possibilidade** de o "*amicus curiae*" apresentar recurso: quando o Ministro Relator **indefere a participação do "*amicus curiae*"** no processo.

Letra E: errada. O *amicus curiae* também poderá colaborar por meio de sustentação oral.

O gabarito é a letra B.

17. (FCC / PGE-MA – 2016) Lei estadual versando sobre a comercialização de produtos em embalagens reutilizáveis, como medida de proteção ao consumidor, gera grande controvérsia quanto à sua constitucionalidade entre órgãos judiciais de primeira instância, aos quais acorrem as empresas que as produzem e comercializam, visando obter pronunciamentos que as desobriguem de cumprir os mandamentos da lei estadual. Pretendendo solucionar a controvérsia em torno da constitucionalidade da lei em questão, o Governador do Estado:

a) não estará legitimado para promover medida judicial diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, ao qual a matéria, sob essa ótica, somente poderá chegar por intermédio de recurso extraordinário, desde que comprovada a repercussão geral.

b) estará legitimado para ajuizar ação declaratória de constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo em sede cautelar a suspensão de todos os feitos em andamento, até pronunciamento final do Tribunal.

c) estará legitimado para ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental, perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo em sede cautelar a suspensão de todos os feitos em andamento, até pronunciamento final do Tribunal.

d) estará legitimado para ajuizar reclamação, perante o Supremo Tribunal Federal, por terem os órgãos judiciais de primeira instância usurpado da competência deste para apreciar a constitucionalidade da lei estadual.

e) estará legitimado para suscitar conflito de competência, perante o Supremo Tribunal Federal, por terem os órgãos judiciais de primeira instância usurpado da competência deste para apreciar a constitucionalidade da lei estadual.

Comentários:



Letra A: errada. O Governador é legitimado para propor qualquer das ações do controle abstrato perante o STF. Na situação apresentada, por exemplo, poderia o Governador propor ADI ou ADPF.

Letra B: errada. Na situação apresentada, não é possível que seja proposta Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), uma vez que esta somente pode ter como objeto lei ou ato normativo federal.

Letra C: correta. O Governador *poderá propor ADPF perante o STF*. É possível também que requeira a concessão de medida cautelar para suspender todos os processos em andamento até o pronunciamento de mérito do STF.

Letra D: errada. A reclamação *não é cabível contra lei*, mas apenas contra decisões judiciais ou atos da Administração Pública.

Letra E: errada. Os órgãos de primeira instância podem realizar, *incidentalmente*, o controle de constitucionalidade das leis.

O gabarito é a letra C.

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF):

18. FCC - DP BA/DPE BA/2021

A ação de descumprimento de preceito fundamental

- a) tem como um dos legitimados universais a Mesa do Congresso Nacional.
- b) acarreta decisão, em regra, de eficácia ex nunc.
- c) identifica-se com o controle difuso de constitucionalidade.
- d) tem como um de seus legitimados especiais a Defensoria Pública do Estado e da União.
- e) possui caráter subsidiário em relação a outras ações que podem vir a sanar a lesividade observada.

Gabarito: E

Comentário.

A **alternativa A** está incorreta.



A **Mesa do Congresso Nacional** não é um dos legitimados a ingressar com a arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Art. 103 da CF/88: Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

II - a Mesa **do Senado Federal**;

III - a Mesa **da Câmara dos Deputados**;

IV - a Mesa **de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal**;

Lei Nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999:

Art. 2º Podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental:

I - os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade.

A **alternativa B** está incorreta.

A regra na ADPF é a eficácia ex tunc (efeitos retroativos).

A **alternativa C** está incorreta.

Trata-se de ação de controle concentrado de constitucionalidade.

A **alternativa D** está incorreta.

A Defensoria Pública não consta no rol de legitimados nas ações de controle concentrado.

A **alternativa E** está correta.

A **ADPF** tem **caráter subsidiário**, ou seja, **não será admitida** arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade. Trata-se, portanto, de **ação de caráter residual**: não sendo possível o ajuizamento das demais modalidades de controle abstrato, admite-se o uso da ADPF. Esse é o **princípio da subsidiariedade**.

19. (FCC / TRF 4ª Região – 2019) Em consonância com o sistema de controle de constitucionalidade albergado pelo ordenamento brasileiro, caberá

a) arguição de descumprimento de preceito fundamental, perante o Supremo Tribunal Federal, em face de lei estadual promulgada com teor idêntico ao de outra anteriormente declarada inconstitucional em sede de controle concentrado.

b) reclamação, perante o Supremo Tribunal Federal, em face de lei federal promulgada com teor contrário ao de súmula vinculante vigente.



c) concessão de medida cautelar, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, com produção, salvo entendimento contrário do Tribunal, de eficácia retroativa e aplicação da legislação anterior acaso existente.

d) decisão de órgão fracionário de Tribunal que, sem prévia submissão ao respectivo Plenário ou Órgão Especial, afaste a incidência de lei com fundamento em jurisprudência consolidada em súmula do Supremo Tribunal Federal.

e) recurso extraordinário, presumida a existência de repercussão geral, em face de acórdão que tenha reconhecido a constitucionalidade de tratado ou lei federal.

Comentários:

Letras A: errada. Para responder essa assertiva, o aluno precisa ter em mente os seguintes pontos:

- a) É plenamente possível que o Poder Legislativo edite lei idêntica a outra que foi declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle concentrado. Isso porque a declaração de inconstitucionalidade da lei **não vincula o Poder Legislativo**.
- b) A ADPF é regida pelo **princípio da subsidiariedade**, ou seja, essa ação somente é cabível quando não houver outro meio eficaz, dentro das ações do controle concentrado-abstrato, para sanar a lesão ao preceito fundamental.
- c) Lei estadual editada na vigência da CF/88 pode ter sua constitucionalidade questionada por meio de ADI. Em virtude do princípio da subsidiariedade, **não será cabível ADPF** contra lei estadual.

Letra B: errada. As súmulas vinculantes **não vinculam** o Poder Legislativo. Por isso, não cabe reclamação, perante o Supremo Tribunal Federal, em face de lei federal promulgada com teor contrário ao de súmula vinculante vigente. A reclamação somente poderá ter como objeto decisão judicial ou ato administrativo.

Letra C: errada. Em regra, os efeitos da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade são "**ex nunc**". O STF poderá, entretanto, atribuir expressamente **efeitos retroativos** ("**ex tunc**") à medida cautelar.

Letra D: correta. De fato, órgão fracionário **poderá afastar a incidência de lei** com fundamento em jurisprudência consolidada em súmula do Supremo Tribunal Federal sem prévia submissão ao respectivo Plenário ou Órgão Especial. Isso porque o Código de Processo Civil previu uma mitigação da "cláusula de reserva de plenário" (art. 949, parágrafo único).

Letra E: errada. Para que seja cabível o recurso extraordinário, **é necessário** que haja ofensa ao texto constitucional, o que não fica caracterizado quando o objeto é acórdão que tenha reconhecido a constitucionalidade de tratado ou lei federal. Nesse sentido, é importante ter em mente o que diz o art. 102, III, CF/88:



Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar dispositivo desta Constituição;
- b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
- c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
- d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

O gabarito é a letra D.

20. (FCC / SEFAZ-MA – 2016) Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Essa norma, constante do § 1º do art. 4º da Lei nº 9.882/99, consagra, segundo o entendimento doutrinário sobre o tema, o princípio

- a) do esgotamento das vias recursais.
- b) da subsidiariedade.
- c) da eficácia das ações constitucionais.
- d) da primazia do controle difuso.
- e) da objetividade do controle abstrato.

Comentários:

A ADPF é regida pelo princípio da subsidiariedade. Segundo esse princípio, a ADPF somente será admitida quando não houver outro meio eficaz para sanar a lesividade ao preceito fundamental. O gabarito é a letra B.

O Controle Abstrato de Constitucionalidade do Direito Estadual e Municipal

21. (FCC / TRT 4ª Região – 2015) Quanto ao controle de constitucionalidade de Lei Municipal em face da Constituição Federal, é correto afirmar que pode ser realizado por via:



- a) difusa ou concentrada, mediante ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
- b) difusa, não se admitindo o controle concentrado por ação direta de inconstitucionalidade.
- c) difusa ou concentrada, está diretamente perante o Tribunal de Justiça do Estado a que pertença o Município, com recurso ao Supremo Tribunal Federal.
- d) concentrada ou difusa, ambas diretamente perante o Supremo Tribunal Federal.
- e) concentrada ou difusa, ambas diretamente perante o Tribunal de Justiça do Estado a que pertença o Município, com recurso ao Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

Para resolver essa questão, alguns conhecimentos eram bastante importantes:

- a) O **controle difuso** de constitucionalidade de lei municipal face à Constituição Federal **sempre será possível**, seja no STF ou em qualquer outro juízo ou tribunal do País.
- b) O **controle concentrado** de constitucionalidade de lei municipal face à Constituição Federal será feito mediante **ADPF ajuizada no STF**.
- c) O Tribunal de Justiça pode realizar o controle concentrado de lei municipal **mediante ADI**, mas tendo como parâmetro a Constituição Estadual.

Vamos ao exame das assertivas:

Letra A: errada. A ADI ajuizada perante o STF somente pode ter como objeto leis ou atos normativos **federais ou estaduais**. As leis municipais não podem ser objeto de ADI perante o STF.

Letra B: correta. É **plenamente possível o controle difuso** de constitucionalidade de lei municipal tendo como parâmetro a Constituição, seja perante o STF ou qualquer juízo ou tribunal do País. Por outro lado, **não se admite** o controle concentrado de lei municipal face à Constituição Federal por meio de ADI. Isso somente será possível por meio de ADPF.

Letra C: errada. O controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal junto ao Tribunal de Justiça tem como parâmetro a **Constituição Estadual**.

Letra D: errada. É possível o controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal perante o STF, mediante ADPF. O controle difuso também é possível, **mas não diretamente no STF**. O controle difuso de lei municipal será feito mediante recurso extraordinário (e não pela via de ação direta!).

Letra E: errada. O controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal junto ao Tribunal de Justiça tem como parâmetro a **Constituição Estadual**.



O gabarito é a letra B.



LISTA DE QUESTÕES

Noções Básicas de Controle de Constitucionalidade / Controle Difuso:

1. (FCC / DPE-AM – 2018) Considere que tenha sido editada lei para suprimir causa de aumento de pena até então aplicável a determinado tipo penal, e que sua constitucionalidade seja objeto de controvérsia doutrinária e judicial, por motivos relacionados à tramitação do projeto de lei respectivo. Considere, ainda, nesse contexto, que ação em que imputada ao acusado prática de conduta atingida pela referida alteração legislativa tenha sido julgada procedente em primeira instância, e que a sentença condenatória, afastando a incidência da alteração legislativa, por considerá-la formalmente inconstitucional, aplicou a causa de aumento prevista anteriormente em lei para o tipo penal. Considere, por fim, que, em sede de recurso de apelação, órgão fracionário do Tribunal de Justiça estadual manteve a decisão de primeira instância, por seus próprios fundamentos, sem que houvesse decisão anterior do Órgão Especial ou Pleno do Tribunal, tampouco do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a constitucionalidade da lei que se deixou de aplicar.

Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STF,

- a) as decisões de primeira e segunda instância são ofensivas à súmula vinculante aplicável ao caso, sendo cabível por essa razão ajuizamento de reclamação perante o STF, para que seja a de segunda instância cassada e outra proferida em seu lugar.
- b) as decisões de primeira e segunda instância são ofensivas à súmula vinculante aplicável ao caso, não sendo cabível, no entanto, reclamação perante o STF, e sim recurso extraordinário, com repercussão geral presumida, com base nesse motivo.
- c) apenas a decisão de segunda instância é ofensiva à cláusula de reserva de Plenário, sendo cabível por essa razão ajuizamento de reclamação perante o STF, por contrariedade a súmula vinculante aplicável ao caso, para que seja cassada e outra proferida em seu lugar, após decisão do órgão competente quanto à constitucionalidade da alteração legislativa.
- d) apenas a decisão de segunda instância é ofensiva à cláusula de reserva de Plenário, não sendo cabível, no entanto, reclamação perante o STF, por contrariedade a súmula vinculante aplicável ao caso, e sim recurso extraordinário, com repercussão geral presumida, com base nesse motivo.
- e) nenhuma das decisões é ofensiva à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade da lei, mas tão somente se afastou sua aplicação no caso concreto, não sendo cabível reclamação, tampouco recurso extraordinário, perante o STF, por esse motivo.



2. (FCC / Prefeitura de Campinas – 2016) Caberá reclamação perante o Supremo Tribunal Federal em face:

- I. decisão judicial de primeira instância, não transitada em julgado, que determine a prisão de depositário infiel.
- II. ato administrativo, de instância final, praticado com base em lei declarada previamente inconstitucional em sede de ação direta de inconstitucionalidade pelo próprio STF.
- III. decisão administrativa que condiciona a interposição de recurso, em sede de processo administrativo fiscal, à realização de depósito prévio da quantia tida como devida pelo Fisco.
- IV. lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo, em determinada área.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e III.
- b) II e III.
- c) I e IV.
- d) II e IV.
- e) I, III e IV.

3. (FCC / DPE-ES – 2016) São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal

- I. o Procurador-Geral da República.
- II. o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
- III. o Defensor Público-Geral da União.
- IV. o Advogado-Geral da União.
- V. a Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) II, III, IV e V.
- b) I, II, IV e V.
- c) I, III e IV.
- d) I, II e V.
- e) I, II, III e V.

4. (FCC / TCE-AM – 2015) De acordo com o estabelecido na Constituição da República, a partir da publicação, na imprensa oficial, de súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, sobre determinada matéria constitucional,



- a) todos os órgãos do Poder Judiciário estarão obrigados a observá-la, sob pena de cabimento de reclamação ao STF, que, julgando-a procedente, cassará a decisão judicial reclamada, proferindo outra em substituição à decisão cassada, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
- b) apenas as situações constituídas posteriormente deverão ser decididas, na esfera administrativa ou judicial, em conformidade com o teor da súmula, por força do princípio da irretroatividade.
- c) apenas os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade poderão provocar sua revisão ou cancelamento.
- d) a administração pública direta e indireta, em todas as esferas da federação, estará obrigada a observá-la, obrigação que não se estende, contudo, aos Tribunais de Contas, que, no exercício de suas atribuições, podem apreciar a constitucionalidade das leis e atos do Poder Público.
- e) todos os demais órgãos do Poder Judiciário deverão decidir os casos pendentes de julgamento, bem como os ajuizados posteriormente, em conformidade com o teor da súmula, ainda que se trate de casos referentes a situações ocorridas antes de sua edição.

5. (FCC / TJ-PI – 2015) A teoria da inconstitucionalidade supõe, sempre e necessariamente, que a legislação, sobre cuja constitucionalidade se questiona, seja posterior à Constituição. Porque tudo estará em saber se o legislador ordinário agiu dentro de sua esfera de competência ou fora dela, se era competente ou incompetente para editar a lei que tenha editado (STF – ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ de 21/11/1997)

Do trecho acima transcrito depreende-se a rejeição, por parte da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da teoria da

- a) repristinação.
- b) inconstitucionalidade formal.
- c) recepção.
- d) desconstitucionalização.
- e) inconstitucionalidade superveniente.

6. (FCC / TCM-RJ – 2015) São mecanismos de controle preventivo de constitucionalidade existentes no Direito brasileiro:

- a) sanção e veto; súmula vinculante; e ação civil pública.
- b) comissões parlamentares de constituição e justiça; arguição de descumprimento de preceito fundamental; e ação civil pública.
- c) sanção e veto; arguição de descumprimento de preceito fundamental; e ação civil pública.
- d) comissões parlamentares de constituição e justiça; sanção e veto; e mandado de segurança contraproposta de emenda constitucional questionada em face de cláusula pétrea.
- e) sanção e veto; súmula vinculante e mandado de injunção.



7. (FCC / TCE-CE – 2015) Sobre a cláusula de reserva de plenário, prevista na Constituição Federal e objeto de súmula vinculante, é correto afirmar:

- a) Os juízes convocados, em caso de participarem de julgamento em que se discuta a questão do controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo nos tribunais, devem se declarar incompetentes para proferir voto.
- b) Fica afastada a possibilidade de que os órgãos fracionários dos tribunais declarem a inconstitucionalidade de leis e outros atos normativos, exceto em uma única situação que se verifica quando houver decisão já proferida pelo pleno ou órgão especial do respectivo tribunal.
- c) Com a aprovação da súmula vinculante em questão, o Supremo Tribunal Federal reduziu a competência dos juízes de primeiro grau para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, pois exige que aguardem decisão de algum tribunal ao qual se submetam diretamente.
- d) Existe a necessidade de que haja maioria absoluta, em qualquer hipótese, dos membros dos órgãos fracionários do tribunal, para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
- e) A súmula vinculante mantém a legitimidade dos órgãos fracionários dos tribunais para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo caso haja decisão do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido.

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI):

8. FCC - Ana Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

O Ministério Público ajuizou ação civil pública com vistas a anular a nomeação de servidores aprovados em concurso público, beneficiados por regra do edital segundo a qual, conforme previsto em lei estadual, o critério de desempate dava preferência a candidatos que pertencessem aos quadros de servidores públicos do Estado. O pedido foi fundamentado na inconstitucionalidade material da lei estadual na qual baseada a regra de desempate contida no edital. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ação civil pública é

- a) inadmissível, sendo ainda improcedente, no mérito, a alegação de inconstitucionalidade da lei estadual.
- b) inadmissível, embora seja procedente, no mérito, a alegação de inconstitucionalidade da lei estadual.
- c) admissível, sendo ainda procedente, no mérito, a alegação de inconstitucionalidade da lei estadual.
- d) admissível, embora seja improcedente, no mérito, a alegação de inconstitucionalidade da lei estadual.



e) instrumento adequado para o fim pretendido, embora não tenha o Ministério Público legitimidade para a sua propositura, diante da natureza individual dos direitos objeto de tutela.

9. (FCC / SEFAZ-BA – 2019) Proposta de emenda à Constituição, de iniciativa de Assembleias Legislativas de 14 Estados da Federação, tendo se manifestado cada qual pela maioria absoluta de seus membros, tem por objeto a alteração das regras de repartição de receitas tributárias no que respeita aos percentuais do produto da arrecadação de impostos da União pertencentes aos Estados, sem prejudicar o montante da receita cabível à União ou afetar os percentuais pertencentes aos Municípios. A proposta é discutida e aprovada em dois turnos, em cada Casa do Congresso Nacional, pelo voto, a cada vez, de dois terços dos seus membros.

Promulgada e publicada a emenda à Constituição Federal, o Governador de determinado Estado cuja Assembleia Legislativa não subscreveu a proposta à época em que apresentada, pretende questionar sua constitucionalidade enquanto ainda vigente e eficaz. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal, considerados apenas os aspectos referentes a objeto, legitimidade e competência para o controle, a emenda à Constituição, em tese:

- a) poderá ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental, perante o Supremo Tribunal Federal, embora não possua o Governador do Estado legitimidade para sua propositura.
- b) não poderá ser objeto de controle de constitucionalidade concentrado.
- c) poderá ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, embora não possua o Governador do Estado legitimidade para sua propositura.
- d) poderá ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Governador do Estado, perante o Supremo Tribunal Federal.
- e) poderá ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo Governador do Estado, perante o Supremo Tribunal Federal.

10. (FCC / SEFAZ-MA – 2016) Independe da demonstração de pertinência temática a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada

- a) por Governador de Estado.
- b) pelo Governador do Distrito Federal.
- c) pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
- d) por confederação sindical.
- e) por entidade de classe de âmbito nacional.

11. (FCC / PGE-MA – 2016) Partido político com representação no Congresso Nacional propõe ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, em face de lei estadual que dispõe sobre a prestação dos serviços de saneamento básico e fornecimento de água, no território do Estado, bem como em face da lei estadual por esta revogada, que dispunha sobre a



mesma matéria, ambas publicadas sob a vigência da Constituição de 1988. Requer, ainda, seja concedida medida cautelar, dotada de eficácia retroativa. Nessa hipótese, em tese:

- a) a ação é admissível em relação à lei vigente, mas não em relação à lei revogada, que se torna no entanto aplicável, caso concedida a medida liminar.
- b) o partido político não está legitimado para a propositura da ação, por ausência de pertinência temática.
- c) a lei estadual deveria ser objeto de ação direta perante o Tribunal de Justiça Estadual, e não perante o STF, para o qual caberia, no entanto, eventual recurso extraordinário.
- d) a ação é admissível, mas a medida cautelar, se concedida, produzirá efeitos *ex nunc* e não atingirá a legislação pretérita, que se torna desde logo aplicável, conforme previsto na lei que regulamenta o procedimento da ação direta.
- e) a ação é admissível e a medida cautelar poderá ser concedida nos termos requeridos, inclusive para atingir a legislação revogada, desde que haja manifestação expressa do Tribunal na decisão que a conceder.

12. (FCC / TRT 4ª Região – 2015) Nas hipóteses de controle jurisdicional de constitucionalidade existentes no sistema brasileiro, as decisões possuem eficácia,

- a) subjetiva *erga omnes* e temporal *ex tunc*, em se tratando de controle concentrado, atingindo todos os atos praticados desde a vigência da norma declarada inconstitucional, salvo limitação de tais efeitos declarada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da lei.
- b) subjetiva *erga omnes* e temporal *ex tunc*, em se tratando de controle difuso, atingindo todos os atos anteriores à decisão, salvo limitação declarada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da lei.
- c) subjetiva *erga omnes* e temporal *ex nunc*, em se tratando de controle concentrado, salvo a possibilidade da atribuição de efeitos retroativos pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da lei.
- d) subjetiva *intra partes* e temporal *ex nunc* em se tratando de controle difuso, somente podendo aplicar-se a atos anteriores à decisão se houver a suspensão da execução da lei pelo Senado Federal.
- e) subjetiva limitada aos legitimados para a propositura da ação e temporal *ex tunc*, em se tratando de controle concentrado, alcançando todos os atos praticados desde a vigência da norma declarada inconstitucional, salvo a limitação de tais efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da lei.

13. (FCC / TCE-CE – 2015) Em sede de ação direta de inconstitucionalidade,

- a) no sistema constitucional brasileiro, a teoria da anulabilidade é a regra.
- b) admite-se a utilização das técnicas de decisão denominadas interpretação conforme à constituição e declaração de nulidade parcial sem redução de texto.



- c) admite-se a participação de *amici curiae* nos casos em que o próprio STF requisitar a sua participação.
- d) a intervenção de terceiros é admitida quando a parte comprova ter interesses envolvidos no processo em andamento.
- e) a legitimidade ativa do Conselho Federal da OAB está limitada a matérias que envolvam interesses de advogados.

Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC):

14. FCC - DP SC/DPE SC/2021

A partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, pode propor a ação declaratória de constitucionalidade

- a) a Mesa da Assembleia Legislativa.
- b) o Defensor Público-Geral Federal.
- c) o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege).
- d) o partido político com representação na Câmara dos Deputados.

e) a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil.

15. (FCC/ TRF 4ª Região – 2019) De acordo com a disciplina da Constituição Federal, em matéria de controle de constitucionalidade de atos normativos:

- a) o juiz de direito da Justiça Estadual não tem competência para afastar a aplicação, no caso concreto, de lei estadual que contrarie a Constituição Federal, mas apenas de lei estadual que contrarie a Constituição do Estado.
- b) o juiz federal não tem competência para afastar a aplicação, no caso concreto, de lei federal que contrarie a Constituição Federal, uma vez que essa atribuição é reservada ao plenário ou órgão especial dos tribunais, pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
- c) o Tribunal Regional Federal não tem competência para julgar reclamação constitucional proposta em face de decisão judicial de primeiro grau que contrariar súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.
- d) cabe o ajuizamento de reclamação constitucional, perante o Supremo Tribunal Federal, contra lei federal que contrariar o enunciado de súmula vinculante editada pelo Tribunal.
- e) cabe o ajuizamento de ação declaratória de constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, contra ato normativo estadual que contrariar a Constituição Federal, podendo ser proposta por quaisquer dos legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade.



16. (FCC / DPE-ES – 2016) O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI nº 5.357/DF, em que são impugnados dispositivos da nova Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Lei nº 13.146/2015 (ou Estatuto da Pessoa com Deficiência), admitiu a intervenção de Defensoria Pública Estadual, por meio do seu Núcleo Especializado de Direitos das Pessoas com Deficiência, como *amicus curiae*, evidenciando a importância de tal atuação institucional em prol dos indivíduos e grupos sociais vulneráveis. Em relação ao instituto do *amicus curiae*, ou “amigo da corte”, no âmbito das ações constitucionais, é correto afirmar:

- a) A intervenção do *amicus curiae* limita-se à ação direta de inconstitucionalidade, não se aplicando a outras ações constitucionais por ausência de previsão legal.
- b) O *amicus curiae*, muito embora tenha assegurado o direito de ter seus argumentos apreciados pelo Tribunal, não tem direito a formular pedido ou aditar o pedido já delimitado pelo autor da ação.
- c) A admissão ou não do *amicus curiae* é decidida pelo relator da ação, não podendo tal decisão ser revista pelo Tribunal.
- d) No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, admite-se a interposição de recurso por parte do *amicus curiae* para discutir a matéria em análise no processo objetivo perante o Tribunal.
- e) Não obstante lhe ser oportunizada a apresentação de documentos e parecer, não é facultado ao *amicus curiae* realizar sustentação oral perante o Tribunal.

17. (FCC / PGE-MA – 2016) Lei estadual versando sobre a comercialização de produtos em embalagens reutilizáveis, como medida de proteção ao consumidor, gera grande controvérsia quanto à sua constitucionalidade entre órgãos judiciais de primeira instância, aos quais acorrem as empresas que as produzem e comercializam, visando obter pronunciamentos que as desobriguem de cumprir os mandamentos da lei estadual. Pretendendo solucionar a controvérsia em torno da constitucionalidade da lei em questão, o Governador do Estado:

- a) não estará legitimado para promover medida judicial diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, ao qual a matéria, sob essa ótica, somente poderá chegar por intermédio de recurso extraordinário, desde que comprovada a repercussão geral.
- b) estará legitimado para ajuizar ação declaratória de constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo em sede cautelar a suspensão de todos os feitos em andamento, até pronunciamento final do Tribunal.
- c) estará legitimado para ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental, perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo em sede cautelar a suspensão de todos os feitos em andamento, até pronunciamento final do Tribunal.
- d) estará legitimado para ajuizar reclamação, perante o Supremo Tribunal Federal, por terem os órgãos judiciais de primeira instância usurpado da competência deste para apreciar a constitucionalidade da lei estadual.



e) estará legitimado para suscitar conflito de competência, perante o Supremo Tribunal Federal, por terem os órgãos judiciais de primeira instância usurpado da competência deste para apreciar a constitucionalidade da lei estadual.

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF):

18. FCC - DP BA/DPE BA/2021

A ação de descumprimento de preceito fundamental

- a) tem como um dos legitimados universais a Mesa do Congresso Nacional.
- b) acarreta decisão, em regra, de eficácia ex nunc.
- c) identifica-se com o controle difuso de constitucionalidade.
- d) tem como um de seus legitimados especiais a Defensoria Pública do Estado e da União.
- e) possui caráter subsidiário em relação a outras ações que podem vir a sanar a lesividade observada.

19. (FCC / TRF 4ª Região – 2019) Em consonância com o sistema de controle de constitucionalidade albergado pelo ordenamento brasileiro, caberá

- a) arguição de descumprimento de preceito fundamental, perante o Supremo Tribunal Federal, em face de lei estadual promulgada com teor idêntico ao de outra anteriormente declarada inconstitucional em sede de controle concentrado.
- b) reclamação, perante o Supremo Tribunal Federal, em face de lei federal promulgada com teor contrário ao de súmula vinculante vigente.
- c) concessão de medida cautelar, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, com produção, salvo entendimento contrário do Tribunal, de eficácia retroativa e aplicação da legislação anterior acaso existente.
- d) decisão de órgão fracionário de Tribunal que, sem prévia submissão ao respectivo Plenário ou Órgão Especial, afaste a incidência de lei com fundamento em jurisprudência consolidada em súmula do Supremo Tribunal Federal.
- e) recurso extraordinário, presumida a existência de repercussão geral, em face de acórdão que tenha reconhecido a constitucionalidade de tratado ou lei federal.

20. (FCC / SEFAZ-MA – 2016) Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Essa norma, constante do § 1º do art. 4º da Lei nº 9.882/99, consagra, segundo o entendimento doutrinário sobre o tema, o princípio



- a) do esgotamento das vias recursais.
- b) da subsidiariedade.
- c) da eficácia das ações constitucionais.
- d) da primazia do controle difuso.
- e) da objetividade do controle abstrato.

O Controle Abstrato de Constitucionalidade do Direito Estadual e Municipal

21. (FCC / TRT 4ª Região – 2015) Quanto ao controle de constitucionalidade de Lei Municipal em face da Constituição Federal, é correto afirmar que pode ser realizado por via:

- a) difusa ou concentrada, mediante ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
- b) difusa, não se admitindo o controle concentrado por ação direta de inconstitucionalidade.
- c) difusa ou concentrada, está diretamente perante o Tribunal de Justiça do Estado a que pertença o Município, com recurso ao Supremo Tribunal Federal.
- d) concentrada ou difusa, ambas diretamente perante o Supremo Tribunal Federal.
- e) concentrada ou difusa, ambas diretamente perante o Tribunal de Justiça do Estado a que pertença o Município, com recurso ao Supremo Tribunal Federal.



GABARITO

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1. LETRA C | 9. LETRA D | 17. LETRA C |
| 2. LETRA A | 10. LETRA C | 18. LETRA E |
| 3. LETRA E | 11. LETRA E | 19. ERRADA |
| 4. LETRA E | 12. LETRA A | 20. CERTA |
| 5. LETRA E | 13. LETRA B | 21. ERRADA |
| 6. LETRA D | 14. LETRA A | |
| 7. LETRA E | 15. LETRA C | |
| 8. LETRA C | 16. LETRA B | |

